

DOCUMENTOS

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES*

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.—Presidencia de la República.

Luis Echeverría Álvarez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO:

“El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Art. 1º. Esta Ley es de utilidad social y de observancia general en toda la República.

Art. 2º Se crea un organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denomina “Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores”, con domicilio en la ciudad de México.

Art. 3º El Instituto tiene por objeto:

I. Administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda;

II. Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para:

a) La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas,

b) La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, y

c) El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores;

III. Coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores; y

IV. Lo demás a que se refiere la fracción XII del Apartado A del Artículo 123 Constitucional y el Título Cuarto, Capítulo III, de la Ley Federal del Trabajo, así como lo que esta ley establece.

Art. 4º El Instituto cuidará que sus actividades se realicen dentro de una política integrada de vivienda y desarrollo urbano. Para ello podrá coordinarse con otros organismos públicos.

Art. 5º El patrimonio del Instituto se integra:

I. Con el Fondo Nacional de la Vivienda, que se constituye con las aportaciones que deben hacer los patrones, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 123, Apartado A, Fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Uni-

* *Diario Oficial*, 24 de abril de 1972.

dos Mexicanos y en el Título Cuarto, Capítulo III, de la Ley Federal del Trabajo y con los rendimientos que provengan de la inversión de estos recursos;

II. Con las aportaciones en numerario, servicios y subsidios que proporcione el Gobierno Federal;

III. Con los bienes y derechos que adquiriera por cualquier título; y

IV. Con los rendimientos que obtenga de la inversión de los recursos a que se refieren las fracciones II y III.

Art. 6º Los órganos del Instituto serán: la Asamblea General, el Consejo de Administración, la Comisión de Vigilancia, el Director General, dos Directores Sectoriales, la Comisión de Inconformidades y de Valuación y las Comisiones Consultivas Regionales.

Art. 7º La Asamblea General es la autoridad suprema del Instituto, y se integrará en forma tripartita con cuarenta y cinco miembros, designados:

Quince por el Ejecutivo Federal,

Quince por las organizaciones de trabajadores, y

Quince por las organizaciones nacionales patronales.

Por cada miembro propietario se designará un suplente.

Los miembros de la Asamblea General durarán en su cargo seis años y podrán ser removidos libremente por quien los designe.

Art. 8º El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, fijará las bases para determinar las organizaciones nacionales de trabajadores y patrones que intervendrán en la designación de los miembros de la Asamblea General.

Art. 9º La Asamblea General deberá reunirse por lo menos dos veces al año.

Art. 10. La Asamblea General tendrá las atribuciones y funciones siguientes:

I. Examinar y en su caso aprobar, dentro de los últimos tres meses del año, el presupuesto de ingresos y egresos y los planes de labores y de financiamiento del Instituto para el siguiente año;

II. Examinar y en su caso aprobar, dentro de los cuatro primeros meses del año, los estados financieros que resulten de la operación en el último ejercicio, los dictámenes de la Comisión de Vigilancia y el informe de actividades de la Institución;

III. Decidir, señalando su jurisdicción, sobre el establecimiento y modificación o supresión de las Comisiones Consultivas Regionales del Instituto;

IV. Expedir los reglamentos del Instituto;

V. Establecer las reglas para el otorgamiento de créditos y para la operación de los depósitos a que se refiere esta ley;

VI. Examinar y aprobar anualmente el presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia del Instituto, los que no deberán exceder del uno y medio por ciento de los recursos totales que maneje;

VII. Determinar, a propuesta del Consejo de Administración, las reservas que deban constituirse para asegurar la operación del Fondo Nacional de la Vivienda y el cumplimiento de los demás fines y obligaciones del Instituto. Estas reservas deberán invertirse en Valores de Instituciones Gubernamentales; y

VIII. Las demás, necesarias para el cumplimiento de los fines del Instituto, que no se encuentran encomendadas a otro órgano del mismo.

Art. 11. Las sesiones de la Asamblea General serán presididas en forma rotativa, en el orden que establece el Artículo 7º, por el miembro que cada una de las representaciones designe.

Art. 12. El Consejo de Administración estará integrado por quince miembros, designados por la Asamblea General, en la forma siguiente: cinco a proposición de los representantes del Gobierno Federal, cinco a proposición de los representantes de los trabajadores y cinco a proposición de los representantes patronales, ante la misma Asamblea General. Por cada consejero propietario se designará un suplente.

Los miembros del Consejo de Administración no lo podrán ser de la Asamblea General.

Art. 13. Los consejeros durarán en su cargo seis años y serán removidos por la Asamblea General, a petición de la representación que los hubiere propuesto.

La solicitud de remoción que presente el Sector se hará por conducto del Director General.

En tanto se reúne la Asamblea General, los consejeros cuya remoción se haya solicitado quedarán de inmediato suspendidos en sus funciones.

Art. 14. Los miembros del Consejo de Administración presidirán las sesiones en forma rotativa por las representaciones en el orden a que se refiere el artículo 12, y dentro de cada una de ellas, por orden alfabético.

Art. 15. El Consejo de Administración sesionará por lo menos dos veces al mes.

Art. 16. El Consejo de Administración tendrá las atribuciones y funciones siguientes:

I. Decidir, a propuesta del Director General, sobre las inversiones de los fondos y los financiamientos del Instituto, conforme a lo dispuesto por el Artículo 66, fracción II;

II. Resolver sobre las operaciones del Instituto, excepto aquellas que por su importancia, a juicio de alguno de los sectores o del Director General, ameriten acuerdo expreso de la Asamblea General; la que deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se haga la petición correspondiente;

III. Proponer a la Asamblea General el establecimiento, modificación, supresión y jurisdicción de las Comisiones Consultivas Regionales del Instituto;

IV. Examinar y en su caso aprobar, la presentación a la Asamblea General de los presupuestos de ingresos y egresos, los planes de labores y de financiamientos, así como los estados financieros y el informe de actividades formulados por la Dirección General;

V. Presentar a la Asamblea General, para su examen y aprobación, los reglamentos del Instituto;

VI. Estudiar y en su caso aprobar, los nombramientos del personal directivo y de los delegados regionales que proponga el Director General;

VII. Presentar a la Asamblea General, para su aprobación, el presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia del Instituto, los que no deberán exceder del uno y medio por ciento de los recursos totales que administre el Instituto;

VIII. Estudiar y en su caso aprobar, los tabuladores y prestaciones correspondientes al personal del Instituto, propuestos por el Director General y conforme al presupuesto de gastos de administración autorizados por la Asamblea General;

IX. Proponer a la Asamblea General las reglas para el otorgamiento de créditos, así como para la operación de los depósitos a que se refiere esta Ley;

X. Designar, en el propio Consejo, a los miembros de la Comisión de Inconformidades y de Valuación, a propuesta de los representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, respectivamente; y

XI. Las demás que le señale la Asamblea General.

Art. 17. La Comisión de Vigilancia se integrará con nueve miembros designados por la Asamblea General. Cada una de las representaciones propondrá el nombramiento de tres miembros, con sus respectivos suplentes.

Los miembros de esta Comisión no podrán serlo de la Asamblea General ni del Consejo de Administración.

La Comisión de Vigilancia será presidida en forma rotativa, en el orden en que las representaciones que propusieron el nombramiento de sus miembros se encuentran mencionadas en el artículo 6º

Los miembros de la Comisión de Vigilancia durarán en su cargo seis años y serán removidos por la Asamblea General, a petición de la representación que los hubiere propuesto.

La solicitud de remoción que presente el sector se hará por conducto del Director General.

En tanto se reúne la Asamblea General, los miembros de la Comisión de Vigilancia cuya remoción se haya solicitado quedarán de inmediato suspendidos en sus funciones.

Art. 18. La Comisión de Vigilancia tendrá las siguientes atribuciones y funciones:

I. Vigilar que la administración de los recursos y los gastos, así como las operaciones se hagan de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y de sus Reglamentos;

II. Practicar la auditoría de los estados financieros y comprobar, cuando lo estime conveniente, los avalúos de los bienes materia de operación del Instituto;

III. Proponer a la Asamblea y al Consejo de Administración, en su caso, las medidas que juzgue convenientes para mejorar el funcionamiento del Instituto; y

IV. En los casos que a su juicio lo ameriten, citar a Asamblea General.

La Comisión de Vigilancia dispondrá del personal y de los elementos que requiera para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones y funciones.

Art. 19. La Comisión de Vigilancia designará a un Auditor Externo, que será Contador Público en ejercicio de su profesión, para auditar y certificar los estados financieros del Instituto. El auditor externo tendrá las más amplias facultades para revisar la contabilidad y los documentos de la Institución y podrá sugerir a la Comisión de Vigilancia las modificaciones y reformas que a su juicio convenga introducir, poniendo a su disposición los informes y documentos que requiera el ejercicio de sus atribuciones y funciones.

Art. 20. La Comisión de Vigilancia presentará ante la Asamblea General un dictamen sobre los estados financieros de cada ejercicio social del Instituto, acompañado del dictamen del auditor externo; para cuyo efecto les serán dados a conocer por lo menos treinta días antes de la fecha en que se vaya a celebrar la Asamblea General correspondiente.

Art. 21. El Balance Anual del Instituto deberá publicarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que sea aprobado por la Asamblea General por lo menos en dos de los diarios que tengan mayor circulación.

Art. 22. El Director General será nombrado por la Asamblea General, a proposición del Presidente de la República. Para ocupar dicho cargo se requiere ser mexicano por nacimiento, de reconocida honorabilidad y experiencia técnica y administrativa.

Art. 23. El Director General tendrá las siguientes atribuciones y funciones:

I. Representar legalmente al Instituto con todas las facultades que corresponden a los mandatarios generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos de los tres primeros párrafos del Artículo 2554 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales. Estas facultades las ejercerá en la forma en que acuerde el Consejo de Administración.

El Director General podrá otorgar y revocar poderes generales o especiales; pero cuando sean en favor de personas ajenas al Instituto, deberán recabar previamente el acuerdo del Consejo de Administración;

II. Asistir a las sesiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración, con voz, pero sin voto;

III. Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración;

IV. Presentar anualmente al Consejo de Administración, dentro de los dos primeros meses del año siguiente, los estados financieros y el informe de actividades del ejercicio anterior;

V. Presentar al Consejo de Administración, a más tardar el último día de octubre de cada año, los presupuestos de ingresos y egresos, el proyecto de gastos y los planes de labores y de financiamientos para el año siguiente;

VI. Presentar a la consideración del Consejo de Administración un informe mensual sobre las actividades del Instituto;

VII. Presentar al Consejo de Administración, para su consideración, y en su caso aprobación, los proyectos concretos de financiamiento;

VIII. Nombrar y remover al personal del Instituto, señalándole sus funciones y remuneraciones; y

IX. Las demás que le señalen esta Ley y sus disposiciones reglamentarias.

Art. 24. La Asamblea General, a propuesta de los representantes de los trabajadores y de los patrones, nombrará a dos Directores Sectoriales, uno por cada Sector, que tendrán como función el enlace entre el Sector que representan y el Director General. Los Directores Sectoriales asistirán a las sesiones del Consejo de Administración, con voz, pero sin voto.

El Director General y los Directores Sectoriales no podrán ser miembros de la Asamblea General, del Consejo de Administración, ni de la Comisión de Vigilancia.

Art. 25. La Comisión de Inconformidades y de Valuación se integrará en forma tripartita con un miembro por cada representación, designados conforme a lo dispuesto por el Artículo 16 fracción X de la presente Ley. Por cada miembro propietario se designará un suplente.

La Comisión conocerá, sustanciará y resolverá los recursos que promuevan ante

el Instituto, los patrones, los trabajadores o sus causahabientes y beneficiarios, en los términos del reglamento correspondiente y con sujeción a los criterios que sobre el particular establezca el Consejo de Administración.

La Comisión conocerá de las controversias que se susciten sobre el valor de las prestaciones que las empresas estuvieren otorgando a los trabajadores, en materia de habitación, para decidir si son inferiores, iguales o superiores al porcentaje consignado en el artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo y poder determinar las aportaciones que deban enterar al Instituto o si quedan exentas de tal aportación. Una vez tramitadas las controversias en los términos del reglamento respectivo, la Comisión presentará un dictamen sobre las mismas al Consejo de Administración, que resolverá lo que a su juicio proceda.

Art. 26. Las Comisiones Consultivas Regionales se integrarán en forma tripartita y actuarán en las áreas territoriales que señale la Asamblea General. Su funcionamiento se determinará conforme al Reglamento que para tales efectos apruebe la propia Asamblea.

Art. 27. Las Comisiones Consultivas Regionales tendrán las atribuciones y funciones siguientes:

I. Sugerir al Consejo de Administración, a través del Director General, la localización más adecuada de las áreas y las características de las habitaciones de la región, susceptibles de ser financiadas;

II. Opinar sobre los proyectos de habitaciones a financiar en sus respectivas regiones;

III. Las de carácter administrativo que establezca el Reglamento de las Delegaciones Regionales; y

IV. Las demás de carácter consultivo que les encomiende el Director General.

Art. 28. En la Asamblea General, corresponderá emitir un voto a los representantes del Gobierno Federal, uno a los representantes de los trabajadores y uno a los representantes de los patrones. En el Consejo de Administración, en la Comisión de Vigilancia y en la Comisión de Inconformidades y Valuación, cada uno de sus miembros tendrá un voto.

Art. 29. Son obligaciones de los patrones:

I. Proceder a inscribirse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto y dar los avisos a que se refiere el Artículo 31 de esta Ley;

II. Efectuar las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en los términos de la Ley Federal del Trabajo, de la presente Ley y sus Reglamentos; y

III. Hacer los descuentos a sus trabajadores en sus salarios, conforme a lo previsto en los artículos 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo, que se destinen al pago de abonos para cubrir préstamos otorgados por el Instituto, así como enterar el importe de dichos descuentos en la forma y términos que establecen esta Ley y sus Reglamentos.

Art. 30. Las obligaciones de efectuar las aportaciones y enterar los descuentos a que se refiere el artículo anterior, así como su cobro, tienen el carácter de fiscales.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para esos efectos, tiene el carácter de organismo fiscal autónomo, facultado para determinar en caso de incumplimiento el importe de las aportaciones patronales y las bases

para su liquidación y para su cobro. El Instituto determinará el monto de las cantidades a enterar procedentes de los descuentos antes mencionados.

El cobro y ejecución de los créditos no cubiertos estarán a cargo de la Oficina Federal de Hacienda que corresponda, con sujeción a las normas del Código Fiscal de la Federación.

Art. 31. Para la inscripción de los patrones y de los trabajadores en el Instituto, se tomarán como base los padrones fiscales, en los términos que fije el Instructivo que al efecto expida el Consejo de Administración. Dicho Instructivo señalará la forma en que los patrones se inscribirán e inscribirán a sus trabajadores, y determinará los avisos que deban darse sobre altas y bajas de trabajadores, las modificaciones de salarios y demás datos necesarios al Instituto para el cumplimiento de sus fines.

Art. 32. En el caso de que el patrón no cumpla con la obligación de inscribir al trabajador o de aportar al Fondo Nacional de la Vivienda las cantidades que deba enterar, los trabajadores tienen derecho de acudir al Instituto proporcionándole los informes correspondientes, sin que ello releve al patrón del cumplimiento de su obligación y lo exima de las sanciones en que hubiere incurrido.

Art. 33. El Instituto podrá inscribir a los trabajadores sin previa gestión de éstos o de los patrones.

Art. 34. El trabajador tendrá derecho, en todo momento, a solicitar y obtener información directa del Instituto o a través del patrón al que preste sus servicios, sobre el monto de las aportaciones a su favor, así como de los descuentos hechos a su salario para cubrir abonos de capital e intereses correspondientes a los créditos que le haya otorgado el Instituto.

Al terminarse la relación laboral, el patrón deberá entregar al trabajador una constancia de la clave de su registro.

Art. 35. Las aportaciones señaladas en la fracción II del artículo 29 deberán hacerse bimestralmente, a más tardar el día quince o al día siguiente hábil si aquél no lo fuere, del mes subsecuente al bimestre al que correspondan. Estas aportaciones constituyen depósitos de dinero sin causa de intereses en favor de los trabajadores. La aplicación y entrega de los mismos se hará conforme a lo dispuesto por el artículo 141 y demás disposiciones aplicables de la Ley Federal del Trabajo y de la presente Ley.

Art. 36. Los depósitos constituidos en favor de los trabajadores estarán exentos de toda clase de impuestos.

Art. 37. Los derechos de los trabajadores titulares de depósitos constituidos en el Instituto o de sus causahabientes o beneficiarios prescribirán en un plazo de cinco años.

Art. 38. Las aportaciones en favor de cada trabajador se acreditarán en la forma que determine el Instituto que expida el Consejo de Administración.

Los trabajadores tienen derecho en todo tiempo a que los patrones exhiban ante el Instituto los comprobantes respectivos.

Art. 39. Las aportaciones y las entregas de los descuentos a que se refiere el artículo 29 de la presente Ley se harán por conducto de las oficinas receptoras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de las autorizadas por ésta.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregará al Instituto, en un plazo no mayor de quince días, el importe total de las recaudaciones efectuadas.

Art. 40. En los casos de jubilación o de incapacidad total permanente se entregará al trabajador el total de los depósitos que tenga a su favor en el Instituto. En caso de muerte del trabajador, dicha entrega se hará a sus beneficiarios, en el orden en prelación siguiente:

a) Los que al efecto el trabajador haya designado ante el Instituto,
b) La viuda, el viudo y los hijos que dependan económicamente del trabajador en el momento de su muerte,

c) Los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas en el inciso anterior, cuando dependan económicamente del trabajador.

d) A falta de viuda o viudo, concurrirán con las personas señaladas en las dos fracciones anteriores, el supérstite con quien el derechohabiente vivió como si fuera su cónyuge durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte, o con el que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato, pero si al morir el trabajador tenía varias relaciones de esa clase, ninguna de las personas con quienes las tuvo tendrá derecho.

e) Los hijos que no dependan económicamente del trabajador, y

f) Los ascendientes que no dependan económicamente del trabajador.

Art. 41. Para los efectos de la primera parte de la fracción V del artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo se entenderá que un trabajador ha dejado de estar sujeto a una relación de trabajo, cuando deje de prestar sus servicios a un patrón por un periodo mínimo de doce meses, a menos que exista litigio pendiente sobre la subsistencia de la relación de trabajo.

Cuando un trabajador se encuentre en el caso que prevé el párrafo anterior y hubiere recibido un préstamo del Instituto, éste le otorgará una prórroga sin causa de intereses, en los pagos de amortización que tenga que hacerle por concepto de capital e intereses. La prórroga tendrá un plazo máximo de doce meses y terminará anticipadamente cuando el trabajador vuelva a estar sujeto a una relación de trabajo.

La existencia de los supuestos a que se refiere este artículo y el anterior deberá comprobarse ante el Instituto.

Art. 42. Los recursos del Instituto se destinarán:

I. Al otorgamiento de créditos a los trabajadores que sean titulares de depósitos constituidos a su favor en el Instituto. El importe de estos créditos deberá aplicarse:

a) A la adquisición en propiedad de habitaciones,

b) A la construcción, reparación, ampliación o mejoras, de habitaciones, y

c) Al pago de pasivos adquiridos por cualquiera de los conceptos anteriores;

II. Al financiamiento de la construcción de conjuntos de habitaciones para ser adquiridas por los trabajadores, mediante créditos que les otorgue el Instituto.

Estos financiamientos sólo se concederán por concurso tratándose de programas habitacionales aprobados por el Instituto y que se ajusten a las disposiciones aplicables en materia de construcción.

El Instituto, en todos los financiamientos que otorgue para la realización de conjuntos habitacionales, establecerá la obligación, para quienes los construyan, de adquirir con preferencia los materiales que provengan de empresas ejidales, cuando se encuentren en igualdad de calidad y precio a los que ofrezcan otros proveedores.

Los trabajadores tienen derecho a ejercer el crédito que se les otorgue, en la localidad que designen;

III. Al pago de los depósitos que le corresponden a los trabajadores en los términos de Ley;

IV. A cubrir los gastos de administración, operación y vigilancia del Instituto, en los términos del Artículo 10, fracción VI;

V. La inversión en inmuebles estrictamente necesarios para sus fines, y

VI. A las demás erogaciones relacionadas con su objeto.

Art. 43. El Instituto deberá mantener en efectivo o en depósitos bancarios a la vista las cantidades estrictamente necesarias para la realización de sus operaciones diarias. Los recursos del Fondo Nacional, en tanto se aplican a los fines señalados en el artículo anterior, deberán mantenerse en el Banco de México, S. A., invertidos en valores gubernamentales de inmediata realización.

Art. 44. Los créditos a los trabajadores a que se refiere la fracción I del artículo 42 devengarán un interés del cuatro por ciento anual sobre saldos insolutos. Tratándose de créditos para la adquisición o construcción de habitaciones, su plazo no será menor de diez años, pudiendo otorgarse hasta un plazo máximo de veinte años. Para los otros créditos mencionados en la citada fracción I, la Asamblea General podrá fijar plazos menores.

Los financiamientos señalados en la fracción II del artículo 42 se otorgarán a la tasa de interés que fije la Asamblea General y a un plazo máximo de dieciocho meses.

Art. 45. Para los efectos de lo previsto en el Artículo 149 de la Ley Federal del Trabajo, la asignación de los créditos y financiamientos del Instituto, se hará conforme a criterios que tomen debidamente en cuenta la equidad en la aplicación de los mismos y su adecuada distribución entre las distintas regiones y localidades del país.

Con sujeción a dichos criterios y, en su caso, a las normas generales que establezca la Asamblea General, el Consejo de Administración determinará las cantidades globales que se asignen a las distintas regiones y localidades del país y, dentro de esta asignación, al financiamiento de:

- a) La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas,
- b) La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones,
- c) El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores, y
- d) La adquisición de terrenos para que se construyan en ellos viviendas o conjuntos habitacionales destinados a los trabajadores.

Art. 46. En la aplicación de los recursos a que se refiere el artículo anterior se considerarán, entre otras, las siguientes circunstancias:

I. La demanda de habitación y las necesidades de vivienda, dando preferencia a los trabajadores de bajos salarios, en las diversas regiones o localidades del país;

II. La factibilidad y posibilidades reales de llevar a cabo construcciones habitacionales;

III. El monto de las aportaciones al Fondo proveniente de las diversas regiones y localidades del país; y

IV. El número de trabajadores en las diferentes regiones o localidades del Territorio Nacional.

Art. 47. Para otorgar y fijar los créditos a los trabajadores, en cada región

o localidad, se tomarán en cuenta el número de miembros de la familia de los trabajadores, el salario o el ingreso conyugal si hay acuerdo por los interesados y las características y precios de venta de las habitaciones disponibles. Para tal efecto, se establecerá un régimen por el Instituto para relacionar los créditos.

Dentro de cada grupo de trabajadores en una clasificación semejante, si hay varios con el mismo derecho, se asignarán entre éstos los créditos individuales mediante un sistema de sorteos ante notario público.

En los lugares donde haya delegados o comisiones consultivas, el sorteo se realizará con la asistencia de éstos.

Art. 48. Con sujeción a los requisitos que fije la Asamblea General, el Consejo de Administración determinará: los montos máximos de los créditos que otorgue el Instituto, la relación de dichos montos con el salario de los trabajadores acreditados, la protección de los préstamos, así como los precios máximos de venta de las habitaciones cuya adquisición o construcción pueda ser objeto de los créditos que otorgue el Instituto.

Art. 49. Los créditos que otorgue el Instituto deberán darse por vencidos anticipadamente si los deudores, sin el consentimiento de aquél, enajenan las viviendas, gravan los inmuebles que garanticen el pago de los créditos concedidos por el Instituto, o incurren en las causas de rescisión consignadas en los contratos respectivos.

Art. 50. El Instituto vigilará que los créditos y los financiamientos que otorgue se destinen al fin para los que fueron concedidos.

Art. 51. Los créditos que el Instituto otorgue a los trabajadores estarán cubiertos por un seguro para los casos de incapacidad total permanente o de muerte, que libere al trabajador o a sus beneficiarios de las obligaciones derivadas de los mismos. El costo de este seguro quedará a cargo del Instituto.

Art. 52. En los casos de inconformidad de las empresas, de los trabajadores o sus beneficiarios sobre la inscripción en el Instituto, derecho a créditos, cuantía de aportaciones y de descuentos, así como sobre cualquier acto del Instituto que lesione derechos de los trabajadores inscritos, de sus beneficiarios o de los patrones, se podrá promover ante el propio Instituto un recurso de inconformidad.

El Reglamento correspondiente determinará la forma y términos en que se podrá interponer el recurso de inconformidad a que se refiere este artículo.

Art. 53. Las controversias entre los trabajadores o sus beneficiarios y el Instituto, sobre derechos de aquéllos se resolverán por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje una vez agotado, en su caso, el recurso que establece el artículo anterior.

Las controversias derivadas de adeudos de los trabajadores al Instituto por créditos que éste les haya concedido, una vez agotado, en su caso, el recurso a que se refiere el artículo anterior, se tramitarán ante los tribunales competentes.

Será optativo para los trabajadores, sus causahabientes o beneficiarios, agotar el recurso de inconformidad o acudir directamente a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o a los tribunales competentes.

Art. 54. Las controversias entre los patrones y el Instituto, una vez agotado, en su caso, el recurso de inconformidad se resolverán por el Tribunal Fiscal de la Federación.

Será optativo para los patrones agotar el recurso de inconformidad o acudir directamente ante el Tribunal Fiscal de la Federación.

Art. 55. Independientemente de las sanciones específicas que establece esta Ley, las infracciones a la misma que en perjuicio de sus trabajadores o del Instituto cometan los patrones, se castigarán con multas de \$ 100.00 a \$ 10 000.00.

Estas multas serán impuestas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de acuerdo con los Reglamentos respectivos y no se aplicarán a los patrones que enteren espontáneamente en los términos del Código Fiscal de la Federación, las aportaciones y descuentos correspondientes.

Art. 56. El incumplimiento de los patrones para enterar puntualmente las aportaciones y los descuentos a que se refiere el artículo 29 causará recargos y, en su caso, gastos de ejecución, conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación.

Art. 57. Comete delito equiparable al de defraudación fiscal en los términos del Código Fiscal de la Federación, y será sancionado con las penas señaladas para dicho ilícito, quien haga uso de engaño, aproveche error, simule algún acto jurídico u oculte datos, para omitir total o parcialmente el pago de las aportaciones o el entero de los descuentos realizados.

Art. 58. Se reputará como fraude y se sancionará como tal, en los términos del Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, el obtener los créditos o recibir los depósitos a que esta Ley se refiere, sin tener derecho a ello, mediante engaño, simulación o sustitución de persona.

Art. 59. El trabajador que deje de estar sujeto a una relación laboral, conforme a lo previsto en el Artículo 41 de esta Ley, y por quien el patrón o los patrones respectivos hayan hecho aportaciones, tiene derecho a optar por la devolución de sus depósitos o por la continuación de sus derechos y obligaciones con el Instituto. En este último caso, la base para sus aportaciones será el salario promedio que hubiere percibido durante los últimos seis meses.

El derecho a continuar dentro del régimen del Instituto se pierde si no se ejerce mediante solicitud por escrito, presentada de acuerdo con lo que establezca el Reglamento correspondiente, dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que, conforme a lo dispuesto por el Artículo 41, se considere que ha dejado de existir la relación laboral respectiva.

Art. 60. La continuación voluntaria de los trabajadores dentro del régimen del Instituto, a que se refiere el artículo anterior, termina:

- a) Por la existencia de una nueva relación laboral;
- b) Por declaración expresa al Instituto, firmada por el trabajador, y
- c) Porque el trabajador deje de constituir los depósitos durante un periodo de seis meses.

Art. 61. A los trabajadores que se jubilen se les aplicará en lo conducente, y conforme a lo que establezca el Reglamento respectivo, lo dispuesto en los artículos 59 y 60. En el caso de que opten por permanecer voluntariamente dentro del régimen del Instituto, las instituciones o patrones que les cubran el importe de su jubilación tendrán la obligación de retener y enterar el monto de las aportaciones y descuentos a cargo del trabajador jubilado, con sujeción a las normas que en materia de aportaciones y entregas de descuentos establece esta Ley.

Art. 62. Las relaciones de trabajo entre el Instituto y su personal se regirán por las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

Art. 63. Los remanentes que obtenga el Instituto en sus operaciones no estarán sujetos al Impuesto Sobre la Renta ni a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

Art. 64. El Instituto no podrá intervenir en la administración, operación o mantenimiento de conjuntos habitacionales, ni sufragar los gastos correspondientes a estos conceptos.

Art. 65. El Instituto sólo podrá realizar las inversiones en los bienes muebles e inmuebles estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus fines.

En caso de adjudicación o de recepción de pago, de bienes inmuebles, el Instituto deberá venderlos en término de seis meses.

Art. 66. Con el fin de que los recursos del Instituto se inviertan de conformidad con lo que dispone la presente Ley, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, tendrá las siguientes facultades:

I. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará que los programas financieros anuales del Instituto no excedan a los presupuestos de ingresos corrientes y de los financiamientos que reciba el Instituto. Dichos financiamientos deberán ser aprobados previamente por esta Secretaría, y

II. La Comisión Nacional Bancaria y de Seguros aprobará los sistemas de organización de la contabilidad y de auditoría interna del Instituto y tendrá acceso a dicha contabilidad, pudiendo verificar los asientos y operaciones contables correspondientes. La propia Comisión vigilará que las operaciones del Instituto se ajusten a las normas establecidas y a las sanas prácticas, informando al Instituto y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las irregularidades que pudiera encontrar, para que se corrijan.

En virtud de lo anterior, no son aplicables al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores las disposiciones de la Ley para el control por parte del Gobierno Federal, de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal.

Art. 67. Los depósitos constituidos en favor de los trabajadores en los términos del Artículo 123, Apartado A Fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Título Cuarto, Capítulo III, de la Ley Federal del Trabajo, no podrán ser objeto de cesión o embargo, excepto cuando se trate de los créditos otorgados por el Instituto a los trabajadores.

TRANSITORIOS

Artículo primero. La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el *Diario Oficial* de la Federación.

Artículo segundo. Las aportaciones a que se refiere el Capítulo III del Título Cuarto de la Ley Federal del Trabajo empezarán a causarse a partir del 1º de mayo del presente año.

Artículo tercero. El Consejo de Administración del Instituto presentará a la Asamblea, para su consideración y aprobación en su caso, los dictámenes a que se refiere el Artículo 147 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo cuarto. El primer ejercicio del Instituto terminará el 31 de diciembre de 1972. A dicho ejercicio sólo se aplicarán en lo conducente los preceptos que contiene esta Ley en materia de programas, presupuestos y estados financieros.

Artículo quinto. La primera Asamblea General del Instituto deberá instalarse dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se expidan las bases a que se refiere el artículo 8º de esta Ley.

México, D. F., a 21 de abril de 1972. "Año de Juárez". *Renato Vega Alvarado*, D. P.—*Vicente Fuentes Díaz*, S. P.—*Ignacio F. Herrerías*, D. S.—*Juan Sabines Gutiérrez*, S. S.—Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veintidós días del mes de abril de mil novecientos setenta y dos.—*Luis Echeverría Álvarez*.—Rúbrica.—El Secretario del Trabajo y Previsión Social, *Rafael Hernández Ochoa*.—Rúbrica.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, *Hugo B. Margáin*.—Rúbrica.—El Secretario de Gobernación, *Mario Moya Palencia*.—Rúbrica.

CEPAL. MÉXICO: NOTAS PARA EL ESTUDIO ECONÓMICO DE AMÉRICA LATINA, 1971*

1. EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA

La economía mexicana se vio sujeta en 1971 a fuertes tensiones internas y externas que afectaron desfavorablemente los ritmos tradicionales de crecimiento. Por datos preliminares disponibles se estima que el producto bruto interno aumentó 3.1 %, frente al incremento promedio del 7.0 % de la década de los sesenta. (Véase el cuadro 1.)

En lo externo, la crisis del sistema monetario internacional y la incertidumbre consiguiente, condicionaron hasta cierto punto las directrices gubernamentales ante la acentuada vulnerabilidad de la balanza de pagos del país. Por su parte, la decisión deliberada de mantener la estabilidad cambiaria y de precios delimitó, desde otro ángulo, el marco de acción de la política económica de corto plazo.

Los factores coyunturales de origen externo no bastan, sin embargo, para explicar el comportamiento reciente de la actividad económica. De hecho, han seguido acentuándose los síntomas de agotamiento de la pauta de desarrollo, como lo ponen de manifiesto la gestación de desequilibrios acumulativos en la balanza de pagos, el mercado de trabajo, el desarrollo regional, la distribución del ingreso y las finanzas del sector público. Los problemas estructurales anotados son el reflejo de la falta de cambios y ajustes decisivos en la estrategia de crecimiento que al mantenerse casi inalterable a lo largo de más de tres decenios, ha dejado de responder a las necesidades de una economía que ha ganado mucho en tamaño y complejidad. Implícita o explícitamente, dicha estrategia se ha sustentado en la sustitución de importaciones y en una protección, a veces excesiva, de la oferta interna, como medio para alentar la industrialización; en la ejecución de programas de infraestructura y de ampliación de servicios básicos (frecuentemente subsidiados), que han tendido a favorecer a los centros urbanos y a las regiones de mayor desarrollo comparativo; en el otorgamiento de incentivos especiales a la producción y a la inversión, y en la fijación de tasas impositivas que apenas gravan los ingresos de la propiedad y del capital.

Todos esos elementos facilitaron el intenso proceso de expansión económica de los últimos tiempos, pero a la vez han impedido prestar la atención debida al fomento de las exportaciones, al desarrollo regional y a la difusión de los beneficios del progreso económico, como ha sido reconocido explícitamente por la nueva Administración al señalar entre sus objetivos de política económica los de redistribuir el ingreso, reducir el desempleo y la subocupación, incorporar a la vida económica a los grupos sociales marginales, fomentar sobre nuevas bases el comercio exterior y mitigar la dependencia tecnológica. Dicho en términos distintos, se ha puesto el acento en la rectificación de una serie de desajustes básicos que comienzan a configurar una nueva estrategia nacional de desarrollo.

Las medidas de corto plazo que se pusieron en práctica tuvieron el propósito de mejorar la situación financiera del sector público, atenuar la tasa de elevación de los precios y, paralelamente, frenar el crecimiento de la deuda externa. Así se establecieron incentivos y mecanismos encaminados a alentar y diversificar las exportaciones, se elevaron algunos impuestos y, sobre todo, se restringió el nivel

* Doc. CEPAL/México/72/13. Rev. 1.

de la inversión pública, poniendo especial cuidado en reducir las importaciones gubernamentales de insumos y equipos. Al propio tiempo, se implantaron mayores controles en el manejo de la política crediticia y monetaria.

La combinación de todas las circunstancias descritas hasta aquí determinó la aparición de elementos de incertidumbre que se tradujeron en la contracción de la tasa de crecimiento de la inversión y, desde luego, de la expansión de la oferta interna; pero fue posible reducir el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos en cerca de 121 millones de dólares, mantener el alza de precios a un ritmo inferior al del año anterior¹ y frenar en cierta medida el endeudamiento del sector público. (Véase de nuevo el cuadro 1.) La mejoría relativa en la cuenta de mercancías del sector externo no pudo impedir que la deuda con terceros países se elevara un 9.4 %, cifra en cualquier caso sensiblemente inferior a los promedios del último decenio (12.8 %).

Es de observar que los resultados obtenidos en cuanto a mejoramiento de la balanza de pagos y a reducción de las presiones inflacionarias son alentadores; pero no fue posible en cambio sostener los ritmos históricos de la expansión del ingreso y el empleo. Del lado financiero, las causas de ello parecen haber sido las restricciones derivadas del servicio de la deuda, las dificultades para expandir a corto plazo —y con la magnitud suficiente— la capacidad para importar y los ajustes en el financiamiento del gasto público. En el pasado la persistente brecha comercial provocó el ensanchamiento de la deuda externa, y en la actualidad el rápido acrecentamiento de los pagos por intereses y amortizaciones se ha convertido en factor amplificador del estrangulamiento de la balanza de pagos.

Asimismo, el financiamiento de la inversión pública ha requerido volúmenes ascendentes de empréstitos. El bajo coeficiente impositivo, y el mantenimiento de tarifas frecuentemente subsidiadas para muchos servicios públicos, han limitado la formación de capital de las empresas estatales y descentralizadas y han elevado los recursos que se captan del sistema bancario privado. Lo anterior, unido a las medidas de estabilización, han determinado la disminución del ritmo de crecimiento de la inversión del sector público que viene manifestándose desde 1965 y se ha acentuado los dos últimos años.

De ahí que al agudizarse en 1970 el aumento de precios y las presiones sobre la balanza de pagos, la única alternativa que se consideró viable para aminorar sus efectos desequilibradores haya sido la de reducir la tasa de gasto, y en especial la de la inversión de las empresas paraestatales. La coyuntura creada por la crisis del sistema monetario internacional, la cautela inherente al inicio de una nueva administración, las presiones sobre los precios y el desequilibrio externo, conjuntamente con el menor gasto del Estado, sólo podían conducir a una mengua del dinamismo de la formación privada de capital. La disminución en la tasa de aumento de la inversión total (0.5 %) tuvo que afectar, por consiguiente, a los niveles de crecimiento de la producción y del consumo, y como efecto inducido reducir las importaciones.² (Véase de nuevo el cuadro 1.)

Una serie de efectos entrelazados ha venido por consiguiente a determinar una

¹ El índice de precios (210 artículos) del Banco de México, S. A., señala que se redujo su crecimiento del 6.0 al 3.7 %, comparando 1969-70 y 1970-71. (Véase el cuadro 5.)

² Debe señalarse que sólo disminuyeron las compras foráneas del sector público mientras las privadas aumentaron 3 %, aproximadamente. (Véase el cuadro 9.)

especie de espiral contraccionista del mercado nacional. Las medidas de contención coyuntural, adoptadas por el gobierno, se vieron seguidas por una intensa baja en la tasa de ascenso de la inversión del sector privado (cerca de la mitad con respecto al año anterior y al promedio de 1960-70) y todo ello —directamente a través del multiplicador de la inversión e indirectamente por la inducción de reajustes en la ocupación— restó dinamismo al crecimiento de la demanda efectiva, fenómeno que, por su parte, ha vuelto a disminuir estímulos o ha creado nuevos factores de incertidumbre en torno a las decisiones empresariales de desplegar nuevas actividades o de ensanchar la capacidad productiva existente. La atonía económica que inicialmente afectaba sólo a las manufacturas de bienes de consumo y a la industria de la construcción, ha comenzado a extenderse de este modo a las ramas más alejadas de la demanda final (producción de insumos y bienes de capital.)

La lenta expansión de la actividad económica afectó la evolución de los precios de diversas maneras; en primer término, la reducción de la formación de capital, y en especial la drástica caída de la inversión pública en el primer semestre de 1971, tuvo que influir en la baja de la tasa de crecimiento del consumo (alrededor del 2 %). Aunque ello pudiera hacer suponer efectos deprimentes sobre los niveles de precios, probablemente la reconstitución de existencias —que habían disminuido en el último trimestre de 1970— y la reducción relativa de la producción los neutralizaron en parte, además de que el incremento de precios de algunas mercaderías (como el azúcar), y los aumentos selectivos de impuestos a otras —sin contar con el aumento de las cotizaciones de los insumos importados y nacionales— apoyaron ciertas tendencias alcistas, particularmente entre los artículos de consumo.

En segundo término, acompañó a la contracción de la inversión pública, sobre todo en la segunda mitad del año, un aumento de los gastos corrientes del gobierno que estimularon hasta cierto punto el consumo; el aumento contribuyó a limitar la acumulación de existencias, pero resultó insuficiente para estimular la inversión privada. Otros efectos de la expansión del gasto corriente fueron la disminución de los recursos disponibles para financiar la inversión pública, con el consiguiente aumento de la deuda gubernamental. El financiamiento de esta última a base de fondos del sector bancario privado, junto a las medidas restrictivas dictadas por el Banco de México, dieron por resultado una oferta potencial de fondos menor para la inversión privada. Sin embargo, esa reducción resultó más que compensada por la caída de la demanda empresarial de préstamos asociada al comportamiento de la nueva inversión, lo cual hace suponer que parte de estos fondos quedaron ociosos o se canalizaron hacia el consumo.

2. LA PRODUCCIÓN

En la década pasada, el alto ritmo de ascenso del producto interno bruto se debió esencialmente a la marcada expansión de los sectores industriales y de servicios, actividades que fueron precisamente las que redujeron en forma más acentuada sus tasas de crecimiento en 1971. El valor agregado de la industria (manufacturas, construcción, minería, petróleo y electricidad) se incrementó menos del 3 %; el de los servicios, 3.3 %, y el del conjunto de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, 3.0 %. (Véase el cuadro 2.) Las cifras provisionales disponibles indican,

casi sin excepción, tasas de incremento sustancialmente inferiores a las del año anterior, y a los promedios del último decenio, en todas las ramas de la producción.

Medida en términos reales, la oferta interna sólo se elevó ligeramente sobre el 3 %, cuando había sido de más del doble en 1970. Ya se ha dicho que los principales factores recesivos resultaron de la disminución del crecimiento de la formación de capital público y privado, así como de las restricciones externas que impidieron seguir una política expansionista que hubiera podido instrumentarse en circunstancias diferentes. Como es natural, la baja en el dinamismo de la inversión incidió en la determinación del poder de compra de la población que, a su vez, afectó en forma diversa el crecimiento de las distintas actividades económicas.

a) *La agricultura*

El sector agropecuario experimentó los menores descensos relativos aunque registró cambios importantes en las tendencias de los segmentos que lo componen, en parte como reflejo de las condiciones internas de la economía. Los artículos de exportación crecieron más que el promedio de la producción agrícola, registrándose en cambio una apreciable reducción en la tasa de expansión de los cultivos de consumo interno. Entre los productos exportables se elevó la oferta de café y algodón, mientras disminuía la del trigo y de sorgo destinados principalmente a abastecer la demanda nacional. La producción de maíz se elevó a un ritmo inferior al de 1970, y la de caña de azúcar comenzó a recuperarse tras dos años de continuo descenso. (Véase el cuadro 3.)

En la ganadería, la fiebre equina y la caída de la producción de ganado vacuno, vinculada a la aguda sequía de los dos años anteriores (1969 y 1970), causa de serios perjuicios en la zona norte del país, determinaron una nueva baja de los ritmos históricos de crecimiento, e incluso el descenso en cerca del 21 % de las exportaciones de ganado en pie (al prohibirse la venta de hembras para proteger las existencias ganaderas). Con todo, el valor agregado medido en términos reales pudo elevarse, alrededor del 3 %, ³ gracias al incremento de otros renglones, entre los que destaca el de porcinos (6.4 %). (Véase de nuevo el cuadro 3.)

La pesca continuó incrementándose con intensidad aproximada a la del año anterior, al compensar con creces la captura de sardinas, langostas y otras especies, el descenso de la de camarón y ostiones. Sin duda comenzaron a rendir fruto los programas de investigación y los esfuerzos hechos para racionalizar el equipamiento y coordinar las operaciones de las cooperativas y empresas pesqueras.⁴

En silvicultura pudo mantenerse el ritmo de expansión y se dieron los primeros pasos para ensanchar sobre bases firmes la explotación de los recursos disponibles; en tal sentido, se modificaron disposiciones legales en beneficio de ejidatarios y pequeños propietarios, se fundó el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales

³ Es posible que las cifras anteriores subvalúen en cierta medida el crecimiento real, en virtud de aumentos en la masa ganadera, de los cuales no se lleva registro.

⁴ Se promulgará en breve una nueva ley de pesca donde se modernizan aspectos de la legislación y se tiende a facilitar la ejecución de los programas de fomento.

y se avanzó en el levantamiento del catastro de bosques y en los programas de reforestación.

El comportamiento del sector agropecuario —cabe insistir— estuvo condicionado por el menor ritmo de expansión de la demanda interna, las medidas de control selectivo del crédito y los efectos todavía limitados de los programas de fomento de las exportaciones. Por ejemplo, la producción de trigo —que sufrió una caída del 14.5 %— recibió menos incentivos que la de algodón y oleaginosas. Se recuperó notablemente la oferta de algodón, pero los volúmenes cosechados todavía quedaron apreciablemente por debajo de los alcanzados en 1967 y 1968, a pesar de haberse experimentado una mejoría de cerca del 20 % en las cotizaciones internacionales del último año. La reacción relativamente moderada de los productores de esa fibra a los estímulos del crédito y de los precios externos tal vez pueda deberse a la persistente elevación de los costos que restan atractivos a la exportación, prefiriéndose —como lo comprueban los cambios en la composición de la oferta del periodo 1965-70— los cultivos de consumo interno amparados por el sistema de precios de garantía.

Mejores resultados se alcanzaron con el ensanchamiento de las cosechas de cártamo, cuya producción volvió a aumentar en cerca del 40 %, mientras se registró un ligero descenso en la oferta de ajonjolí. Por su parte, la cosecha de frijol se elevó a tasas moderadamente satisfactorias (3.8 %) mientras se alcanzaban ritmos más elevados en los casos del arroz (14.5 %) y la soya (6.3 %).

Aunque en forma menos acusada, el comportamiento disímulo de los diferentes cultivos de consumo interno se repitió en los destinados principalmente a la exportación, como respuesta a condiciones variables de la oferta interna unas veces, y de los mercados internacionales en otras. Las cosechas de algodón y garbanzo crecieron con bastante rapidez en relación a los niveles de 1970; aumentos de orden intermedio se observaron en productos como el melón y el café, y se experimentaron descensos o expansiones muy limitadas en los casos del tomate, el henequén y la piña.

Aunque todavía no maduran plenamente los efectos de la política de desarrollo agrícola, el gobierno ha hecho esfuerzos para incrementar el empleo y favorecer la expansión de la producción. En tal sentido, ha canalizado mayores recursos hacia proyectos de inversión, aumentado selectivamente las líneas de crédito y tomado las primeras disposiciones para el fomento de industrias rurales. Por otra parte, se han intensificado los trabajos de regularización y ampliación de las dotaciones de tierras a los ejidatarios y de titulación de pequeños propietarios.

b) *La industria*

La retracción relativa de la economía se reflejó de manera especialmente acentuada en las actividades industriales. En todos los casos disminuyeron los ritmos de ascenso de la producción, alcanzándose niveles muy bajos en la construcción (—1 %), la minería (—0.4 %) y el petróleo (0.9 %), atribuibles a distintas causas. (Véase de nuevo el cuadro 2.) La disminución de las inversiones públicas y el menor dinamismo de las privadas incidieron directamente en el estancamiento de la construcción; se mantuvieron los factores estructurales que han determinado las moderadísimas tendencias de crecimiento de la minería, sumándose a ellos la

menor tasa de expansión de la demanda interna y de las exportaciones de la mayoría de los minerales sin elaborar,⁵ así como el debilitamiento generalizado de los precios internacionales; en el caso del petróleo, parecen haberse presentado dificultades de financiamiento de los programas de expansión de PEMEX.

El sector manufacturero, propiamente dicho, creció a razón del 3.5 %, cifra inferior a la de 1970 (9.1 %), que refleja en esencia el debilitamiento relativo de la demanda final. (Véase el cuadro 4.) Las ramas donde se acusó más pronunciadamente la atonía del mercado fueron las relaciones con el consumo de la población o con la construcción. La producción de alimentos, bebidas y tabaco disminuyó ligeramente, advirtiéndose descensos más pronunciados en la de bienes de consumo duradero, y sobre todo en la evolución de las ventas. En el primer grupo de artículos bajó la producción de cerveza, refrescos, conservas de carne, fruta y legumbres y harina de maíz, y en el de los segundos sólo se advirtieron incrementos en la elaboración de estufas y automóviles.⁶

La rama de textiles, calzado y vestuario redujo su tasa de crecimiento del 8.7 al 5.3 %, al debilitarse la demanda de ciertos artículos de consumo popular y continuar en ascenso firme la de otros artículos, entre los que destacan las fibras artificiales.

Las industrias elaboradoras de productos de papel, y las imprentas y editoriales, vieron reducir en términos absolutos los niveles de producción de 1970, y otro tanto ocurrió con las de materiales de construcción y minerales no metálicos, pese —en este último caso— a la mayor oferta de vidrio plano y al pequeño aumento de la de cemento.

El panorama económico mejoró en varias de las actividades donde predomina la manufactura de bienes de capital y de artículos intermedios, singularmente en las ramas química y petroquímica, en la de construcción de maquinaria (8.5 y 9.5 % de crecimiento, respectivamente), y en menor medida en la de productos metálicos básicos (5.6 %). Sin embargo, se observaron retrocesos, incluso en valores absolutos, en la fabricación de algunos artículos específicos,⁷ experimentándose, en general, una reducción de las tasas tradicionales de crecimiento. La construcción de equipos de transporte refleja tendencias contradictorias cuyo resultado neto parece haber sido un incremento del 6.5 % en el total del valor agregado. En efecto, la producción de automóviles y tractores se elevó apreciablemente por una parte, pero se redujo por otra, la de camiones (8 %) y de carros de ferrocarril (20 %); por su parte, los volúmenes de ventas —pese a cierta mejoría a fin de año— determinaron la ampliación temporal de los inventarios.

El sector de electricidad fue el que creció con mayor intensidad (9.4 %) al haber coincidido la ampliación de la capacidad (424 miles de kv) con el uso más completo de las instalaciones. El ritmo de ascenso se redujo, sin embargo, al-

⁵ A título ilustrativo pueden señalarse reducciones en la producción de oro, plata, azufre, plomo, zinc, cadmio y otros minerales, que no alcanzaron a compensar los aumentos en cobre (22.1 %), mercurio (17.1 %) y fluorita (20.7 %).

⁶ Los indicadores de ventas y de producción señalan bajas en la fabricación de televisores, radios, aspiradoras, lavadoras y aparatos de alta fidelidad.

⁷ Cobre electrolítico, sulfato de amonio, tubos de acero sin costura, varilla corrugada, jabones y detergentes. La industria siderúrgica, por su lado, redujo apreciablemente las tasas históricas de expansión.

gunos puntos con respecto a 1970 y comenzó a manifestarse cierta insuficiencia de abastecimiento en el Distrito Federal atribuible a la posposición de algunos programas y a dificultades de financiamiento de los planes de expansión.

El gobierno adoptó una serie de disposiciones tendientes a reactivar las actividades industriales, que se espera empiecen a dar resultados en 1972. Se concedieron estímulos más amplios a la exportación de manufacturas, se iniciaron programas de mejoramiento de los sistemas portuarios y de transporte, se anunció la modernización y revisión de los incentivos fiscales que favorecen la producción industrial, y se comenzaron a diseñar programas específicos para apoyar la instalación de plantas fabriles fuera de los principales centros urbanos como primer paso para reducir la excesiva concentración de actividades en las mismas. Por otra parte, al finalizar el año se aprobó un ambicioso plan de edificación de viviendas para obreros que, con financiamiento de empresarios privados y del Gobierno Federal, habrá de contribuir a atender necesidades sociales inaplazables y a elevar el ritmo de actividad de la industria de la construcción.

c) Oferta y precios

Debe señalarse que la pérdida de dinamismo de la economía se vio acompañada de alzas de precios que afectaron en forma desigual a usuarios y consumidores. Las presiones inflacionarias estuvieron determinadas por factores coyunturales y de índole estructural, destacando entre los primeros los mayores impuestos sobre gaseosas y bebidas, el gravamen especial sobre las ventas de artículos de lujo (que afectó a buena parte de los bienes de consumo duraderos), el aumento de precios de algunos productos (azúcar y derivados), las nuevas disposiciones laborales, y las tendencias alcistas en los mercados mundiales del lado de las compras en el exterior. En cuanto a los segundos, la sustitución de importaciones, especialmente de bienes intermedios y de capital en condiciones de costos generalmente mayores que los foráneos, viene provocando aumentos de precios que, a pesar de no ser recurrentes, suelen transmitirse a gran número de actividades productivas.

Las mayores elevaciones de precios se concentraron al parecer en los bienes de consumo no duraderos, cuya relativa inelasticidad ante variaciones de los precios, junto a la atonía del sistema económico, determinaron probablemente la reducción de la demanda de otros bienes de carácter menos esencial. Así, la producción de bienes de consumo duraderos se retrajo considerablemente, variando el comportamiento de los precios en la medida de las posibilidades de las empresas para reducir la producción, acumular inventarios, exportar, o trasladar las elevaciones de costos e impuestos.

Las reflexiones precedentes explican la elevación de los precios en 1971 y las tendencias divergentes que se manifestaron entre los índices al mayoreo y al consumidor. El primero de ellos redujo su ritmo de expansión del 6.0 al 3.7 % entre 1970 y 1971, mientras el segundo lo incrementó del 4.8 al 5.5 %.⁸ Debe advertirse que el índice de precios al mayoreo se vio muy afectado por la influencia de los bienes de producción, cuyas cotizaciones medias subieron apenas 2.2 % en el año

⁸ El índice de precios al consumidor en la ciudad de México se elevó 5.3 y 5.7 % en los mismos años.

comentado. Cabe anotar también que los niveles del índice de precios al consumidor fueron el resultado neto de incrementos altos en los servicios (6.9 %), artículos de consumo no duraderos (4.7 %) y de aumentos menores en los duraderos (3.7 %). En definitiva, si se atenuaron las tensiones inflacionarias para el conjunto de la economía, su análisis desagregado indica que los precios continuaron incidiendo en el debilitamiento de la demanda efectiva de los grupos mayoritarios de la población. (Véase de nuevo el cuadro 5.)

3. COMERCIO EXTERIOR Y BALANZA DE PAGOS

Las tendencias dominantes en las relaciones económicas con el exterior no mostraron alteraciones importantes, a pesar de los cambios que provocaron la peculiar situación interna y la de los mercados internacionales. La política de estabilización, unida al moderado ritmo de crecimiento de la producción, determinaron el estancamiento de las importaciones de bienes y servicios. En cambio la expansión de las exportaciones totales, que se elevaron alrededor del 6.4 % —medidas también a precios corrientes—, en parte como resultado de las medidas de fomento puestas en práctica por el gobierno,⁹ no fue afectada por los factores de incertidumbre de la economía mundial y el descenso de la actividad económica en varios países industrializados, contribuyendo a ello la colocación de excedentes que no encontraron salida en el mercado interno. Se obtuvo así una reducción del déficit en la balanza de bienes y servicios (excluidos los pagos de factores) del orden de los 200 millones de dólares (véase el cuadro 6).

Las erogaciones netas por concepto de intereses, dividendos y otras remuneraciones al capital del exterior pasaron de 672 millones a cerca de 736 millones de dólares, a pesar de las medidas que se adoptaron para reducir el endeudamiento externo.¹⁰ El déficit en cuenta corriente volvió a situarse, por consiguiente, en niveles elevados (cerca de 900 millones de dólares). El hecho de que más del 80 % del monto total del desajuste de pagos se origine en la remuneración de factores al exterior, señala claramente que la solución básica del problema difícilmente podrá derivarse de la contención de las importaciones que, por otro lado —de excluirse el gasto de turismo en el exterior—, están constituidas en su mayor parte por artículos esenciales para el desarrollo (bienes intermedios y de capital).¹¹ A corto plazo, pudiera tal vez convenir, en consecuencia, señalar incentivos aún mayores a la exportación de toda clase de bienes, ir modificando gradualmente la relación desfavorable entre precios internos y externos —que inhibe las ventas en los mercados mundiales—, renegociar la deuda externa, limitar la salida del turismo nacional al exterior, e intensificar la ampliación y diversificación de los

⁹ En ese aspecto cabría destacar el otorgamiento de subsidios más amplios a las ventas de manufacturas, el impulso a una política comercial activa, la ampliación del apoyo crediticio a la producción de algunos artículos primarios de exportación, la concesión de estímulos especiales a las empresas extranjeras para que ensanchen sus colocaciones con el exterior, y los programas de fomento turístico.

¹⁰ Estas cifras incluyen la remuneración a otros factores productivos en y del exterior, que en 1970 significaron un ingreso neto de divisas de 84 millones de dólares.

¹¹ Las exportaciones de bienes y servicios crecieron el 7.9 % entre 1966 y 1971; las importaciones, cerca del 9.0 %, y los pagos a factores, poco menos del 14 % anual.

mercados. Por supuesto, se requeriría impulsar paralelamente programas de más larga maduración tanto en lo que respecta a la promoción de exportaciones de productos manufacturados como al diseño de programas selectivos de sustitución de importaciones de insumos y bienes de capital.

a) *Importaciones*

Hasta donde permite apreciarlo la información fragmentaria disponible, el hecho más destacado en la evolución reciente de las importaciones ha sido la contracción de las compras oficiales en más de 100 millones de dólares (19.3 %) que obedeció, por un lado, a la disminución de las inversiones públicas y a la fijación de controles restrictivos y, por otro, a las menores adquisiciones de productos agrícolas (46.3 millones de dólares) permitida por la recuperación de la producción de maíz. En contraste, las importaciones privadas aumentaron en cerca de 60 millones de dólares, aunque a una tasa inferior a la del ejercicio precedente (véase el cuadro 7).

Los abastecimientos externos de bienes de consumo se contrajeron 18.5 %, principalmente como efecto de la reducción de las compras de cereales, puesto que aumentaron las de productos lácteos (81 %), libros (38 %) y automóviles (16 %). En el resto de los rubros de importación se acusaron muy claramente los efectos de la recesión del ritmo de crecimiento de la economía. Las adquisiciones de bienes de producción se expandieron menos del 1 %, al caer las correspondientes a bienes de capital (3.8 %) y elevarse (5.8 %) las de insumos y materias primas. (Véase el cuadro 8.)

Con las dos únicas excepciones de la maquinaria y equipos, y los automotores, todos los principales renglones de importación de artículos de capital observaron tasas negativas de crecimiento, singularmente acusadas en material ferroviario, aparatos y maquinaria eléctrica e instrumentos de precisión. Las materias primas e insumos aumentaron, por su parte sobre todo, las relacionadas con las industrias que crecieron con mayor rapidez como las de productos químicos (17.2 %), materiales plásticos (8.1 %), y partes y componentes de automóviles (8.4 %), o para las actividades en que resultó insuficiente la expansión de la oferta interna (petróleo¹² y harina de pescado). Las compras de bienes intermedios para el resto de las industrias descendieron por regla general o se mantuvieron estancadas (chatarra, productos de fundición, pasta de papel, papel y cartón, grasas y aceites, etcétera).

Las salidas por pagos de servicios siguieron ascendiendo con relativa rapidez, debido principalmente a la elevación de los gastos de turistas en el exterior y transacciones fronterizas que alcanzaron un nivel próximo a los 800 millones de dólares, y superaron en poco más de 7 % los de 1970. (Véase de nuevo el cuadro 6.)

b) *Exportaciones*

El comportamiento de las exportaciones de bienes resultó en 1971 bastante distinto a lo que podrían considerarse tendencias normales, a causa de las especiales

¹² Las importaciones de petróleo y derivados ascendieron a casi 95 millones de dólares, rebasando por primera vez en magnitud apreciable las exportaciones de productos similares (24 millones de dólares).

condiciones en que se desarrolló la economía y los factores específicos que determinaron la formación de la oferta, la demanda y los precios de los principales bienes exportables.

En términos generales, las ventas de productos de origen agropecuario se redujeron ligeramente con respecto a los niveles de 1970 (véase de nuevo el cuadro 9), como resultado de evoluciones muy dispares al nivel de productos específicos.

Las ventas de camarón se elevaron alrededor del 10 %, pese a la reducción de la captura señalada, al coincidir incrementos en el *quantum* exportado —por la vía de reducir los abastecimientos internos— con mejorías en los precios internacionales. Los excedentes de la cosecha de maíz permitieron aumentar casi 17 millones los ingresos de divisas, que en 1970 se mantuvieron a niveles muy reducidos y también se acrecentaron en medida apreciable las colocaciones de otros productos (frutas frescas, hortalizas y tabaco y artículos de menor importancia).

Los ingresos derivados del café sufrieron un reducido retroceso (1.1 %) al contrarrestar con creces a los mayores volúmenes exportados, la baja de los precios del mercado mundial; en el algodón, a pesar del mejoramiento de la producción y de las cotizaciones, se experimentó una reducción de 17.0 % por deficiencias en los sistemas de comercialización y porque algunos países importadores pospusieron temporalmente sus compras ante la incertidumbre de la situación del dólar. Aunque algunos problemas del lado de la oferta determinaron una baja moderada en el volumen de las ventas de azúcar, las mejores condiciones de la demanda internacional, y en particular de la norteamericana, permitieron rebasar ligeramente los niveles exportados de 1970. El tomate enfrentó condiciones adversas de clima en la región de Sinaloa que no sólo disminuyeron las cosechas, sino también impidieron en algunos casos cumplir con las fechas de entrega, provocando una reducción del 14.4 % en los ingresos externos de los productores.

Las ventas de ganado y de carnes experimentaron un serio retroceso al descender cerca de 21 millones de dólares, hecho que en gran medida se explica por la situación desfavorable de la producción interna, puesto que los precios promedio recibidos por ambos productos no mostraron modificaciones de magnitud apreciable.

Factores de carácter similar, asociados en muchos casos al debilitamiento de la demanda externa, han influido en la evolución desfavorable de las exportaciones de minerales. Con excepción de la fluorita —cuyas ventas pasaron de 24 a 29 millones de dólares— y del cobre, el resto de las ventas de productos mineros se mantuvo estancado o se redujo en el curso de 1971. El persistente descenso de las cotizaciones determinó una nueva caída de las ventas de azufre (3.5 %) y zinc (15.9 %). También se apreciaron bajas importantes en los casos del plomo, el zinc afinado, el mercurio y el bismuto.

El factor que imprimió dinamismo a las exportaciones de mercaderías ha sido sin duda el intenso ritmo de crecimiento de las ventas de productos manufacturados, cuya tasa aproximada de expansión se estima que alcanzó el 28 % en el último año. Varios factores influyeron en ese comportamiento, que conviene puntualizar para precisar la solidez de las tendencias más recientes. En primer término, figurarían las medidas de promoción implantadas por el gobierno, el mejoramiento de la organización institucional y el establecimiento de nuevos convenios y

contactos comerciales con varios países, terreno en el que destacan los esfuerzos para aprovechar el mercado latinoamericano y los mecanismos preferenciales de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Por ejemplo, las exportaciones a ese movimiento de integración subieron más del 25 %, situándose a un nivel que rebasa los 100 millones de dólares (véase el cuadro 10), y las ventas a Centroamérica y Panamá se expandieron con rapidez aunque en menor medida (alrededor del 10 %).

En segundo término —aunque no se registren en su totalidad dentro de las exportaciones ordinarias— la instalación en el último quinquenio de más de 300 plantas maquiladoras a lo largo de la frontera con los Estados Unidos ha generado ventas brutas del orden de los 300 millones de dólares, aparte de contribuir a la ocupación de la mano de obra de esa región.¹³

Jugó un papel especialmente importante en 1971, en tercer lugar, la contracción relativa de la demanda interna al haber obligado a muchas empresas manufactureras a buscar mercados externos para reducir la acumulación de inventarios o colocar excedentes de producción. Demuestra hasta cierto punto esa circunstancia la existencia de capacidad potencial para incrementar las ventas de productos manufacturados, pero sería erróneo perder de vista el carácter predominantemente coyuntural de ese fenómeno. En general, la relación entre los precios internos y externos favorece la canalización de la oferta hacia el mercado interno, por lo que, en condiciones normales de la expansión de la demanda, parte significativa de las exportaciones de 1971 tendería a desaparecer. En algunos casos los niveles y la evolución de los precios internacionales no parecen justificar los grandes incrementos de los volúmenes exportados.¹⁴

Sin datos completos para cuantificar con precisión el monto de las exportaciones realizadas en esas condiciones especiales, algunos indicios señalan que se trata de una amplia variedad de productos (alambre de cobre, tubos y láminas de acero, aparatos eléctricos y electrónicos, azulejos y mosaicos, telas de algodón y vidrio y cristal manufacturados).

Los ingresos del turismo y las transacciones fronterizas continuaron, por último, aumentando con celeridad. A precios corrientes, se registró en 1971 un incremento conjunto aproximado del 9 %, que permitió generar un superávit en cuenta

¹³ La ulterior expansión de estas plantas enfrenta actualmente la oposición de uno de los principales sindicatos norteamericanos, así como la posible aprobación de disposiciones legales restrictivas (proyecto Hartke-Burke) que eliminarían las ventajas otorgadas en el actual Código de Tarifas de los Estados Unidos.

¹⁴ Tómese por ejemplo, las exportaciones de alambre y cable de cobre. Las ventas se acrecentaron espectacularmente (162 %) en 1969 al producirse un alza desusada de los precios en los mercados mundiales; al año siguiente se redujeron en 96 % como respuesta a una baja del 6 % en dichas cotizaciones y al fortalecimiento de la demanda nacional. En cambio, durante 1970, a pesar de que los precios unitarios se redujeron más del 56 %, el valor de sus colocaciones externas se elevó cerca de 14 veces. Caso similar se observa en los tubos de acero, cuyas exportaciones pasaron de 138.8 a 100.6 y a 209.2 millones de pesos en 1969, 1970 y 1971, respectivamente, mientras los precios promedios por tonelada evolucionaban de 2 500 a 2 600 para descender a 2 300 pesos por tonelada. Además, las exportaciones de productos siderúrgicos resultaron favorecidas por la huelga de los trabajadores portuarios de la costa oriental de los Estados Unidos, que desvió hacia México parte de la demanda usualmente abastecida por países europeos.

de servicios de 770 millones y enjugar en proporción considerable el déficit de mercaderías (véase de nuevo el cuadro 6).

d) *Cuenta de capital*

No se dispuso de información sobre el financiamiento del déficit de la cuenta corriente. Cálculos burdos indican que la inversión extranjera directa (incluyendo reinversiones) ascendió a poco más de 350 millones de dólares y que los préstamos brutos totales se situaron entre 750 y 800 millones de dólares habiendo quedado los netos entre 250 y 300 millones. Tomando en cuenta el aumento de reservas (estimado por el Banco de México en 200 millones de dólares) se obtendría un remanente no explicado (errores y omisiones) que oscilaría entre 400 y 490 millones.

4. FINANZAS PÚBLICAS, MONEDA Y CRÉDITO

La política monetaria y crediticia siguió dirigiéndose a evitar tensiones sobre la estabilidad cambiaria y de precios, así como a favorecer la canalización de recursos hacia actividades que recibieron alta prioridad o a facilitar el financiamiento del sector público.

Con esos propósitos se elevó el encaje obligatorio a que están sujetas las sociedades financieras y en el mismo sentido se actuó sobre algunos pasivos de la banca hipotecaria. Asimismo se dictaron disposiciones que redujeron los tipos de interés cubiertos por esas instituciones financieras para ajustar sus niveles a los del mercado internacional y evitar la afluencia de capitales de corto plazo por encima de los requerimientos internos.

En parte como consecuencia de lo anterior, aunque también influyera decisivamente la baja de la demanda por liquidez que acompañó al menor ritmo de expansión del producto, el medio circulante aumentó apenas en 8.3 % (7.6 en promedio mensual), frente al 10.5 % del año inmediato anterior (véase el cuadro 11).

Los pasivos totales del sistema bancario crecieron en forma similar a la de 1970 (16 %) pero se produjeron fuertes cambios en la estructura de la captación y en la composición de los mismos. La captación de las instituciones privadas se elevó 15.8 % frente al 20 % alcanzado en 1970. Los descensos relativos más pronunciados afectaron principalmente a las sociedades financieras y a los bancos hipotecarios, aunque también incidieron en otras organizaciones bancarias.¹⁵ En contraste, las instituciones oficiales aumentaron casi un 26 % los niveles de absorción de recursos del año precedente, sobre todo mediante la colocación de valores. Lo anterior, unido a una intensa expansión de los pasivos en moneda extranjera, evitó que se redujera el ritmo de incremento del conjunto de fondos captados por el sistema bancario (véase el cuadro 12).

El segundo fenómeno importante registrado en las fuentes de recursos de la banca fue el cambio de las preferencias de los ahorradores por los bonos, en detrimento de otros valores y depósitos a plazo. Al parecer la tendencia se explica

¹⁵ El pausado ritmo de ascenso de los pasivos de los bancos de depósito hizo necesario un apoyo extraordinario del Banco de México (868 millones de pesos) que les permitiese acrecentar sus líneas de crédito a una tasa no inferior al 6 % anual.

por los movimientos en las tasas de interés,¹⁶ aunque pudo haber influido también la incertidumbre sobre la situación económica del país que condujo a seleccionar valores altamente líquidos.

La información disponible impide profundizar en dicho problema, pero varios indicadores señalan que la propensión hacia la concentración de los fondos y ahorros en valores de renta fija con pacto de recompra a la vista y a la par, además de estar drenando en exceso los recursos del mercado monetario, podría crear una situación de liquidez exagerada en los pasivos de los bancos de inversión que sólo en parte se ha contrarrestado a través de las disposiciones del Banco Central en materia de inversión obligatoria y encaje.

A pesar de haberse contraído en términos relativos la captación de fondos de la banca privada, su posición de liquidez tendió a aumentar debido a la reducción de la demanda de fondos prestables de la economía. En efecto, aunque el financiamiento total otorgado por el sistema bancario se elevó en forma algo menos intensa que en 1970 (14.0 y 16.3 %, respectivamente), las sociedades financieras y los bancos hipotecarios se encontraron con recursos excedentes sobre los requerimientos del mercado.¹⁷ Así pues, el conjunto de las instituciones privadas expandieron sus créditos en 13.4 miles de millones de pesos, cifra que se compara desfavorablemente con los datos del año precedente (17.3 miles de millones de pesos, véase el cuadro 13). En consecuencia, el factor de compensación se debió al notable incremento de los préstamos y operaciones de las instituciones nacionales, apoyados en la mayor captación interna y externa de recursos. Por su parte, el financiamiento bruto concedido por el Banco de México desempeñó una función de carácter neutro al mantenerse sus incrementos sin alteración sustantiva sobre los niveles de 1970.

Vista la asignación del financiamiento bancario por actividades, se advierte cierto debilitamiento generalizado en las tasas incrementales de crecimiento (véase el cuadro 14). El ritmo de ascenso de los créditos a empresas y particulares pasó del 18.0 al 15.4 % entre 1970 y 1971, resultando especialmente acentuadas las diferencias en los casos del sector agropecuario y la minería, mientras el comercio y la industria pierden sólo uno y dos puntos. Por lo que se refiere al financiamiento del Gobierno Federal, la tasa de elevación se redujo ligeramente mientras los incrementos absolutos resultaron análogos a los del año anterior (poco menos de 5 000 millones de pesos), como reflejo de la pérdida de dinamismo de la inversión pública.

Las finanzas del sector público continuaron evolucionando dentro de las restricciones que desde tiempo atrás viene imponiendo la inelasticidad del sistema impositivo y el mantenimiento de tarifas de muchos servicios públicos que ya no corresponde a la elevación real de los costos. Asimismo influyó la política de ajustar los niveles de la actividad económica a condiciones de estabilidad monetaria y cambiaria. Cálculos muy provisionales indican que los ingresos corrientes redujeron su tasa de incremento del 14 al 9 %, como reflejo del receso relativo en la esfera de

¹⁶ Las tasas de interés de los pagarés se redujeron en 1 %, mientras las de los bonos lo hicieron en poco más de un tercio de punto (véase Banco de México, S. A., *Informe anual*, 1971, México, 1972).

¹⁷ El Banco de México recibió de dichos organismos 2 773 millones de pesos en depósitos por encima de las obligaciones del encaje legal.

la producción —que se tradujo en un menor dinamismo de las recaudaciones— y de cierto rezago en el desarrollo de algunos servicios públicos. No ocurrió lo mismo del lado de los egresos corrientes porque al elevarse principalmente los salarios y remuneraciones su ritmo de expansión pasó del 12.2 al 13.7 %, comparando 1970 con 1971. Como consecuencia de ambos fenómenos, el ahorro en cuenta corriente descendió casi 2 000 millones de pesos (véase el cuadro 15).

Por su parte, la inversión física se redujo a precios corrientes un 6 %, esto es, casi el 10 % en términos reales. Pese a ello, el déficit total del sector público aumentó hasta situarse por encima de los 10 000 millones de pesos. La política de contención de la formación de capital público afectó principalmente a los organismos paraestatales y al Departamento del Distrito Federal, puesto que el gasto del Gobierno Federal quedó prácticamente estancado.

Con el propósito de mejorar la posición financiera del Estado e impulsar una política de reactivación de la actividad económica, se introdujeron a fines de 1971 algunas modificaciones a la legislación impositiva —principalmente para elevar los gravámenes que recaen sobre los ingresos derivados de la tenencia de valores— y se han anunciado varios programas de inversión, entre los que destaca uno relacionado con la construcción de viviendas para obreros.

CUADRO 1. *México: Oferta y demanda globales, 1960 y 1967 a 1971^a*

	MILES DE MILLONES DE PESOS DE 1960						TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO				
	1960	1967	1968	1969	1970 ^a	1971 ^b	1960-67	1968	1969	1970	1971
Producto interno bruto a precios de mercado	150.5	241.3	260.9	277.4	298.7	308.0	7.0	8.1	6.3	7.7	3.1
Importaciones de bienes y servicios	18.5	24.0	26.9	28.6	34.5	33.5	3.8	12.1	6.3	20.6	—2.9
<i>Oferta global</i>	169.0	265.3	287.8	306.0	333.2	341.5	6.7	8.5	6.3	8.9	2.5
Efectos de la relación de los términos del intercambio	—	—1.4	—0.4	—0.4	2.0	1.8					
<i>Demanda global</i>	169.0	263.9	287.4	305.6	335.2	343.3	6.6	8.9	6.3	9.7	2.4
Poder de compra de las exportaciones de bienes y servicios	16.6	22.4	24.9	27.0	30.7	31.9	4.4	11.2	8.4	13.7	3.9
Gastos de consumo	122.3	192.2	209.5	220.2	241.9	254.1 ^c	6.7	9.0	5.1	9.8	...
Formación bruta de capital fijo	25.5	46.9	50.5	53.1	57.0	57.3	9.1	7.7	5.1	7.3	0.5
Pública	9.8	13.6	15.7	18.9	19.4	17.7	4.8	15.4	20.4	2.6	—8.8
Privada	15.7	33.3	34.8	34.2	37.6	39.6	11.3	4.5	—1.7	9.9	5.3
Aumento de existencias	4.6	2.4	2.5	5.3	5.6	...	—	—	—	—	—

FUENTE: CEPAL, a base de cifras oficiales.

^a Preliminar.

^b Estimaciones.

^c Incluye el aumento de existencias.

CUADRO 2. México: Producto interno bruto por ramas de actividad, 1960 y 1967 a 1971

	MILLONES DE PESOS DE 1960						TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO				
	1960	1967	1968	1969	1970 ^a	1971 ^b	1960-67	1968	1969	1970	1971
<i>Total</i>	<i>150 511</i>	<i>241 272</i>	<i>260 901</i>	<i>277 400</i>	<i>298 700</i>	<i>307 896</i>	7.0	8.1	6.3	7.7	3.1
Actividades primarias	23 970	31 583	32 558	32 912	34 730	35 756	4.0	3.1	1.1	5.5	3.0
Agricultura	14 790	20 165	20 489	20 145	21 245	21 860	4.5	1.6	—1.7	5.5	2.9
Ganadería	7 966	9 997	10 671	11 296	11 938	12 296	3.3	6.7	5.9	5.7	3.0
Silvicultura	882	1 001	1 024	1 117	1 149	1 180	1.8	2.3	9.1	2.9	2.7
Pesca	332	420	374	354	398	240	3.4	—11.0	—5.3	12.4	5.5
Industria	43 933	79 274	87 167	94 362	102 390	105 240	8.8	10.0	8.3	8.5	2.8
Minería	2 306	2 593	2 651	2 777	2 818	2 807	1.7	2.2	4.8	1.5	—0.4
Petróleo y coque	5 089	9 023	9 798	10 256	11 272	11 370	8.5	8.6	4.7	9.9	0.9
Manufacturas	28 931	53 093	58 646	63 556	69 400	71 800	9.1	10.5	8.4	9.2	3.5
Construcción	6 105	11 032	11 844	12 961	13 559	13 420	8.8	7.4	9.4	4.6	—1.0
Electricidad	1 502	3 533	4 228	4 812	5 341	5 843	13.0	19.7	13.8	11.0	9.4
Servicios	82 608	130 415	141 176	150 126	161 580	166 900	6.7	8.3	6.3	7.6	3.3
Transporte	4 996	7 321	8 113	8 714	9 406	...	5.6	10.8	7.4	7.9	...
Comercio	46 880	76 397	82 920	88 724	96 266	...	7.2	8.5	7.0	8.5	...
Gobierno	7 399	13 768	15 087	15 585	16 411	...	9.3	9.6	3.3	5.3	...
Otros servicios	23 333	32 929	35 056	37 103	39 497	...	5.0	6.5	5.8	6.5	...

FUENTE: CEPAL, a base de cifras oficiales.

^a Preliminar

^b Estimaciones

CUADRO 3. *México: índices de la producción agropecuaria, 1967 a 1971*
(base 1959-61 = 100)

	1967	1968	1969	1970 ^a	1971 ^b
<i>Total</i>	136.2	142.5	144.4	149.4	153.8
Agrícola	137.1	142.8	143.0	147.5	151.8
Para exportación	114.6	128.7	111.7	106.0	111.1
Para consumo interno	147.9	149.5	157.9	167.3	171.2
Pecuaria	132.0	141.2	150.6	157.6	162.3

FUENTE: CEPAL, a base de cifras oficiales.

^a Preliminar

^b Estimaciones

CUADRO 4. México: valor agregado de la industria manufacturera, 1967 a 1971

<i>Ramas industriales</i>	MILES DE MILLONES DE PESOS DE 1960					TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO			
	1967	1968	1969	1970 ^a	1971 ^b	1968	1969	1970	1971
<i>Total</i>	53.1	58.6	63.6	69.4	71.8	10.4	8.5	9.1	3.5
Alimentos, bebidas y tabaco	16.2	17.4	18.5	19.8	19.5	7.4	6.3	7.0	—1.5
Textiles, calzado y confecciones	9.0	9.7	10.4	11.3	11.9	7.8	7.2	8.7	5.3
Papel y productos de papel	1.6	1.7	1.9	2.1	2.0	6.3	11.8	10.5	—4.8
Imprenta y editoriales	1.2	1.3	1.4	1.5	1.4	8.3	7.7	7.1	—6.7
Química y petroquímica	7.4	8.4	9.7	10.6	11.5	13.5	15.5	9.3	8.5
Minerales no metálicos	2.3	2.6	2.8	3.0	3.0	13.0	7.7	7.1	—
Metálicas básicas y productos de metal	5.5	6.1	6.6	7.1	7.5	10.9	8.2	7.6	5.6
Fabricación de maquinaria	4.3	5.3	5.4	6.3	6.9	23.3	1.9	16.7	9.5
Fabricación de equipo de transporte	3.2	3.6	4.1	4.6	4.9	12.5	13.9	12.2	6.5
Otras de transformación	2.4	2.5	2.8	3.1	3.2	4.2	12.0	10.7	3.2

FUENTE: CEPAL, a base de cifras oficiales.

^a Preliminar

^b Estimaciones

CUADRO 5. *México: variación de los precios, 1970 y 1971*

(tasas anuales de crecimiento)

	1970	1971 ^a
<i>Precios al consumidor</i> (Índice Nacional)	4.8	5.5
Bienes no duraderos	4.6	4.7
Bienes duraderos	3.2	3.7
Servicios	5.5	6.9
<i>Precios al consumidor en la ciudad de México</i>	5.3	5.7
Bienes no duraderos	3.4	5.6
Bienes duraderos	2.5	3.1
Servicios	7.5	6.2
<i>Precios al mayoreo en la ciudad de México</i>	5.3	3.7
Consumo	7.2	4.6
Bienes de producción	4.1	2.2

FUENTE: Banco de México, Informes anuales.

^a Preliminar.CUADRO 6. *México: balanza de pagos, cuenta corriente, 1967 a 1971*

(millones de dólares)

Concepto	1967	1968	1969	1970 ^a	1971 ^b
Exportaciones de bienes y servicios	2 164	2 450	2 872	3 012	3 204
Bienes <i>fob</i>	1 104	1 181	1 385	1 368	1 443
Producción de oro y plata	43	69	69	60	47
Turismo y transacciones fronterizas	963	1 145	1 289	1 454	1 580
Otros servicios ^c	54	55	129	130	134
Importaciones de bienes y servicios	-2 265	-2 579	-2 862	-3 348	-3 355
Bienes <i>cif</i>	-1 748	-1 960	-2 078	-2 456	-2 411
Turismo y transacciones fronterizas	- 472	- 576	- 643	- 745	- 796
Otros servicios ^c	- 45	- 43	- 141	- 147	- 148
Pago neto de factores productivos	- 460	- 545	- 602	- 672	- 736
Saldo	- 561	- 674	- 592	-1 008	- 887

FUENTE: CEPAL, a base de cifras del Banco de México, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y el Fondo Monetario Internacional.

^a Preliminar.^b Estimaciones.^c Incluye donaciones y excluye pagos a los factores productivos.

CUADRO 7. *México: importaciones de mercancías de los sectores público y privado, 1967 a 1971*

	MILLONES DE DÓLARES					TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO			
	1967	1968	1969	1970	1971 ^a	1968	1969	1970	1971
<i>Total</i>	1 745.9	1 960.0	2 078.0	2 460.8	2 410.6	12.3	6.0	18.4	—2.0
Sector público	406.7	376.6	415.1	557.6	449.8	—7.4	10.2	34.3	—19.3
Sector privado	1 339.2	1 583.4	1 662.9	1 903.2	1 960.8	18.2	5.0	14.4	3.0

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General de Estadística.

^a Preliminar.

CUADRO 8. *México: valor de las importaciones por destino económico, 1969 a 1971*

	MILLONES DE PESOS			TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO	
	1969	1970	1971 ^a	1970	1971
<i>Total</i>	25 975	30 760	30 132	18.4	—2.0
Bienes de consumo	672	1 506	1 228	124.0	—18.5
Materias primas	10 467	12 035	12 733	15.0	5.8
Bienes de capital	10 990	12 522	12 044	13.9	—3.8
Productos no clasificados	3 846	4 697	4 127	22.1	—12.1

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General de Estadística.

^a Preliminar.

CUADRO 9. México: principales productos exportados, 1970 y 1971

	CANTIDAD (miles de toneladas)		VALOR ^b (miles de millones de pesos)		TASA ANUAL DE CRECIMIENTO 1971	
	1970	1971 ^c	1970	1971 ^c	Cantidad	Valor
<i>Total</i>			17 162.0	18 038.8	5.4 ^d	5.1
Agropecuarios			9 114.0	8 851.4	—3.3 ^d	—2.9
Sin beneficiar			2 909.4	2 812.5	—1.5	—3.3
Frutas frescas	223.1	250.5	364.5	399.0	12.3	9.5
Ganado vacuno	933.6	755.8	989.5	733.0	—19.1	—25.9
Hortalizas frescas	169.5	189.1	156.2	176.7	11.6	13.1
Maíz	0.1	276.7	0.2	212.6	...	...
Tomate	365.3	312.0	1 346.5	1 152.8	—14.6	—14.4
Trigo	29.9	24.5	18.6	26.2	—18.1	40.9
Otros			33.9	112.2	—	231.0
Beneficiados			6 204.6	6 038.9	—3.9	—2.7
Algodón	213.8	166.0	1 546.6	1 284.3	—22.4	—17.0
Azúcar	578.0	546.2	1 130.2	1 133.3	—5.5	0.3
Brea	21.6	24.4	73.6	101.1	13.0	37.4
Café	80.9	91.8	1 076.0	1 063.8	13.5	—1.1
Camarón	28.8	31.0	787.1	864.5	7.6	9.8
Carne fresca	46.6	42.1	574.2	562.7	—9.7	—2.0
Fresas adicionadas de azúcar	62.1	35.1	237.4	130.0	—43.5	—45.2
Henequén procesado	50.3	65.1	149.3	197.9	29.4	32.6
Madera	27.5	31.2	92.5	122.8	13.4	32.8
Mieles incristalizables	361.4	639.3	88.2	147.8	76.9	67.6
Tabaco	10.8	10.8	138.2	146.5	—	6.0
Otros			311.3	284.2	—	—8.7
Minería y derivados del petróleo			2 684.7	2 386.8	—4.2	—11.1
Sin beneficiar			1 330.1	1 218.9	—6.3	—8.4
Azufre	662.0	682.8	204.9	197.7	3.1	—3.5
Fluorita	919.5	1 094.1	298.1	360.1	19.0	20.8
Gas por tubería	1 261.8	645.6	91.2	47.9	—48.8	—47.5

CUADRO 9 [conclusión]

Sal común	3 406.8	3 365.4	122.6	122.7	—1.2	0.1
Zinc en concentrados	326.3	270.7	591.3	470.0	—17.0	—20.5
Otros			22.0	20.5	—	—7.8
Beneficiados			1 354.6	1 167.9	1.4	—13.8
Cobre en barras impuras	5.0	9.6	89.6	134.7	92.0	50.3
Mercurio metálico	1.2	1.3	146.1	110.1	8.3	—24.6
Óxido de plomo	40.7	40.8	162.3	139.8	0.2	—13.9
Petróleo y derivados	2 643.9	1 451.1	388.6	301.2	—45.1	—22.5
Plomo afinado	87.7	76.3	325.3	252.0	—13.0	—22.5
Tolueno	31.3	36.4	19.4	21.2	16.3	9.3
Zinc afinado	38.1	42.3	126.0	133.8	11.0	6.2
Otros			97.3	75.1	—	—22.8
Productos manufacturados			4 885.7	6 261.9	27.3 ^d	28.2
Abonos y fertilizantes	180.7	171.4	104.9	125.8	—5.1	19.9
Alambre y cable de cobre	0.2	2.0	3.8	28.3	900.0	644.7
Artefactos de metales comunes	21.6	20.3	132.9	132.6	—6.0	0.2
Hormonas	0.2	0.2	224.4	261.3	0.0	16.5
Lámina de hierro y acero	149.7	201.3	258.1	364.5	34.5	41.2
Libros impresos	5.5	4.0	210.5	144.3	—27.3	—31.4
Máquinas, aparatos y material eléctrico	13.5	18.2	763.5	885.3	34.8	16.0
Medicamentos	1.0	1.4	85.0	112.8	40.0	32.7
Partes y piezas para maquinaria o aparatos	8.2	11.0	443.1	694.3	34.1	56.7
Partes y piezas para vehículos	23.3	34.5	425.5	634.1	48.1	49.0
Tubos de hierro o acero	38.7	88.4	100.6	209.2	128.4	108.0
Vidrio	24.6	31.6	99.1	137.1	28.5	38.3
Otros			2 034.3	2 532.2	—	24.5
Productos no clasificados			477.6	538.7	—	12.8

FUENTE: CEPAL, a base de cifras de la Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General de Estadística.

^a El ganado vacuno se expresa en miles de cabezas y el gas por tubería en millones de metros cúbicos.

^b Incluye revaluaciones.

^c Preliminar.

^d Estimaciones a base de índice de *quantum*.

CUADRO 10. *México: comercio con los países de la ALALC, 1967 a 1971*

	MILLONES DE DÓLARES					TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO			
	1967	1968	1969	1970	1971 ^a	1968	1969	1970	1971
Importación	38.6	42.9	51.8	63.9	78.8	11.1	20.7	23.2	23.4
Exportación	57.2	62.2	86.2	92.5	117.1	8.8	38.4	7.4	26.6
Saldo	18.6	19.3	34.4	28.6	38.3	—	—	—	—

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General de Estadística.

^a Preliminar.CUADRO 11. *México: medio circulante, 1969 a 1971*
(miles de millones de pesos)

	SALDOS AL FINAL DEL AÑO			INCREMENTOS ANUALES		TASA ANUAL DE CRECIMIENTO	
	1969	1970	1971 ^a	1970	1971 ^a	1970	1971
<i>Total</i>	44.3	49.0	53.1	4.7	4.1	10.5	8.3
Billetes y moneda metálica	18.2	20.1	21.8	1.9	1.7	10.4	8.5
Depósitos a la vista en moneda nacional	26.1	28.9	31.3	2.8	2.4	10.6	8.2

FUENTE: Banco de México, S. A., Informes anuales.

^a Preliminar.

CUADRO 12. *México: sistema bancario, captación de recursos, 1969 a 1971*

(miles de millones de pesos)

	SALDOS AL FINAL DEL AÑO			INCREMENTOS ANUALES		TASAS ANUALES DE CRECI- MIENTO	
	1969	1970	1971 ^a	1970	1971 ^a	1970	1971
Total	174.5	202.1	234.5	27.6	32.4	15.9	16.1
Moneda extranjera	32.1	33.8	38.6	1.7	4.8	5.4	14.3
Moneda nacional	142.4	168.3	195.9	25.9	27.6	18.2	16.4
Instituciones privadas	100.2	120.2	139.3	20.0	19.0	20.0	15.8
Instituciones nacionales	21.7	25.6	32.2	3.9	6.6	17.8	25.9
Banco de México	20.5	22.5	24.4	2.0	2.0	9.8	8.7

FUENTE: Banco de México, S. A., Informes anuales.

^b Preliminar.CUADRO 13. *México: sistema bancario, financiamiento por instituciones de crédito, 1970 y 1971*

(miles de millones de pesos)

	INCREMENTOS ANUALES		TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO	
	1970	1971 ^a	1970	1971
Total	27.3	27.3	16.3	14.0
Banco de México ^b	5.2	5.4	11.9	10.9
Instituciones nacionales	4.8	8.5	9.5	15.4
Instituciones privadas	17.3	13.4	23.7	14.9
Depósito y ahorro	4.4	3.8	18.5	13.6
Sociedades financieras	11.1	7.4	28.8	15.0
Otras privadas	1.8	2.2	17.1	17.6

FUENTE: Banco de México, S. A., Informes anuales.

^a Preliminar.^b Incluye los valores invertidos por el sistema bancario y otros inversionistas en cuenta corriente en el Banco de México, S. A.

CUADRO 14. *México: sistema bancario, financiamiento por destino económico 1969 a 1971*

(miles de millones de pesos)

	SALDOS AL FINAL DEL AÑO			INCREMENTOS ANUALES		TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO	
	1969	1970	1971 ^a	1970	1971 ^a	1970	1971 ^a
<i>Total</i>	167.2	194.5	221.8	27.3	27.3	16.3	14.0
Sector privado ^b	124.9	147.4	170.0	22.5	22.6	18.0	15.4
Crédito	115.1	136.3	157.7	21.2	21.3	18.4	15.7
Agropecuario	16.2	17.7	18.4	1.5	0.7	9.3	3.9
Minería	1.7	3.1	3.6	1.4	0.4	79.9	14.5
Industria	65.4	78.8	94.0	13.4	15.2	20.4	19.3
Comercio	31.8	36.7	41.7	4.9	5.0	15.5	13.6
Valores	9.8	11.0	12.4	1.2	1.3	13.0	12.0
Gobierno Federal	42.3	47.1	51.8	4.8	4.7	11.4	9.9
Crédito	0.9	0.8	1.1	-0.1	0.3	-11.3	36.7
Valores	41.4	46.3	50.7	4.9	4.4	11.9	9.4

FUENTE: Banco de México, S. A., Informes anuales.

^a Preliminar.^b Incluye empresas del sector público.CUADRO 15. *México: cuenta consolidada del sector público, 1969 a 1971^a*

	MILES DE MILLONES DE PESOS			TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO	
	1969	1970 ^b	1971 ^c	1970	1971
Ingresos corrientes	69.7	79.5	86.5	14.1	8.8
Gastos corrientes	58.0	65.1	74.0	12.2	13.7
Ahorro en cuenta corriente	11.7	14.4	12.5	23.0	-13.2
Ingresos de capital	0.8	0.9	0.6	12.5	-33.3
Gastos de capital	26.3	25.0	24.1	-4.9	-3.7
Inversión física	20.6	21.8	20.5	5.8	-6.0
Inversión financiera	5.7	3.2	3.6	43.9	12.5
Superávit o déficit total	13.7	9.7	11.0	—	—

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y estimaciones de CEPAL.

^a Incluye Gobierno Federal, Departamento del Distrito Federal, Altos Hornos de México, S. A., Guanos y Fertilizantes de México, S. A., El Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México y 16 organismos o empresas controladas presupuestariamente.^b Preliminar.^c Estimaciones.

CIRCULAR DEL BANCO DE MÉXICO, S. A., A LOS BANCOS DE DEPÓSITO DEL PAÍS, DEL 14 DE AGOSTO DE 1972

Dentro de las políticas del Gobierno Federal, ocupa lugar destacado las que tienen por objetivo un desarrollo económico equilibrado y una mayor generación de empleos en todas las regiones del país, que beneficien particularmente al sector ejidal y al de otros campesinos de bajos ingresos, al de la industria mediana y pequeña y al de las actividades industriales en el interior de la República.

Este Instituto Central, con el propósito de que las instituciones de crédito privadas coadyuven con más intensidad en los esfuerzos de la actual Administración para aumentar el apoyo crediticio a los sectores antes mencionados, considera conveniente que los bancos de depósito financien con mayor amplitud las actividades de tales sectores. Para ello, ha resuelto que una proporción específica de los fondos que dichos bancos ya tienen captados y de los que reciban en lo futuro, sean canalizados al sector ejidal y al de campesinos de bajos ingresos. Los créditos de que se trata deberán estar acompañados de supervisión y asistencia técnica, que incrementen la productividad de las inversiones realizadas y logren un elevado índice de recuperación en los financiamientos concedidos.

A fin de que la banca privada apoye en mayor medida a la mediana y pequeña industria, se ha considerado conveniente establecer específicamente una canalización de recursos hacia esas actividades, en montos que aseguren una más importante ayuda crediticia al industrial mediano y pequeño, que le permita aumentar sus inversiones y, por consiguiente, su actividad productiva.

Asimismo, en atención a recientes disposiciones gubernamentales, este Banco Central ha resuelto canalizar recursos de los bancos de depósito al Fondo de Garantía y Fomento a la Pequeña y Mediana Industria, mediante los cuales éste podrá otorgar créditos en condiciones favorables para el crecimiento industrial de las zonas de menor desarrollo económico.

Para facilitar que los bancos de depósito participen en la consecución de los objetivos indicados, se les dota de un nuevo instrumento para la captación de recursos a plazo fijo, el cual será particularmente útil para retener en provincia recursos que están siendo transferidos del interior del país a los grandes centros urbanos.

Teniendo en cuenta lo anterior y con fundamento en los Artículos 11, fracción IV, 15 y 138 bis 1 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, y en el Artículo 32 de la Ley Orgánica del Banco de México, S. A., hemos tomado los acuerdos siguientes respecto de los bancos de depósito: *a)* crear "cajones" especiales para el financiamiento de la actividad agropecuaria de ejidatarios y campesinos de bajos ingresos, así como para dar apoyo crediticio a la pequeña y mediana industria, particularmente en provincia; *b)* señalar los términos en que ustedes pueden recibir depósitos a plazo fijo, en moneda nacional, y establecer el régimen de depósito legal aplicable a estas operaciones pasivas; *c)* señalar tasas de interés preferenciales para la actividad agropecuaria de ejidatarios y campesinos de bajos ingresos, y reunir las normas referentes a tasas de interés, tanto de operaciones activas como pasivas; y *d)* compilar y ajustar disposiciones anteriores sobre depósito legal.

I. REGÍMENES DE DEPÓSITO LEGAL

A) Para el pasivo computable en moneda nacional, excepto el correspondiente a los depósitos a plazo que se mencionan adelante (I-B)

El depósito legal continuará siendo del 100 %. Sin embargo, no cargaremos intereses penales sobre los faltantes de dicho depósito, siempre que éstos no excedan del 85 % de su pasivo exigible en moneda nacional y que se encuentren invertidos en la forma que sigue:

1. PARA LOS BANCOS DE LA ZONA METROPOLITANA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

a) Depósitos en el Banco de México, S. A., con intereses pagaderos semestralmente al 8 % anual	28 %
b) Depósitos en el Banco de México, S. A., con intereses pagaderos semestralmente al 5 % anual, cuyo importe se destine al crédito agropecuario	4 %
c) Depósitos en el Banco de México, S. A., con intereses pagaderos semestralmente al 8 % anual, cuyo importe se destine al Fondo de Garantía y Fomento a la Pequeña y Mediana Industria, para el otorgamiento de créditos en condiciones favorables a las empresas a que se refiere el artículo 12 del Decreto presidencial, de fecha 19 de julio de 1972, que señala los estímulos, ayudas y facilidades que se otorgarán a empresas industriales	2 %
d) Créditos de habilitación o avío, y/o créditos refaccionarios, a ejidatarios o campesinos de bajos ingresos	3 %
e) Créditos de cualquier clase para la agricultura, ganadería, avicultura, apicultura e industria en general	5 %
f) Créditos de cualquier clase para la industria mediana o pequeña	3 %
g) Bonos financieros y obligaciones hipotecarias autorizados para esta clase de inversiones, o créditos de cualquier clase concedidos precisamente para las actividades aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con objeto de fomentar la agricultura, ganadería, pesca e industria	17 %
h) Otros créditos a la producción o al comercio	23 %
	<u>Suma</u> <u>85 %</u>

2. PARA LOS BANCOS DEL INTERIOR DEL PAÍS

a) Depósitos en el Banco de México, S. A., con intereses pagaderos semestralmente al 8 % anual	8 %
b) Depósitos en el Banco de México, S. A., con intereses pagaderos semestralmente al 8 % anual, cuyo importe se destine al Fondo	

de Garantía y Fomento a la Pequeña y Mediana Industria, para el otorgamiento de créditos en condiciones favorables a las empresas a que se refiere el artículo 12 del Decreto presidencial, de fecha 19 de julio de 1972, que señala los estímulos, ayudas y facilidades que se otorgarán a empresas industriales	2 %
c) Créditos de habilitación o avío, y/o créditos refaccionarios, a ejidatarios o campesinos de bajos ingresos	2 %
d) Créditos de cualquier clase para la agricultura, avicultura, apicultura, pesca, ganadería e industrias conexas	25 %
e) Créditos de cualquier clase para la industria mediana o pequeña que realice sus actividades en el interior del país	3 %
f) Bonos financieros y obligaciones hipotecarias autorizados para esta clase de inversiones, o créditos de cualquier clase concedidos precisamente para las actividades aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con objeto de fomentar la agricultura, ganadería, pesca e industria	17 %
g) Otros créditos a la producción o al comercio	28 %
Suma	85 %

Los porcentajes correspondientes a los cajones I.A.1.a., I.A.1.b., I.A.1.c., I.A.2.a. y I.A.2.b., son fijos; los excedentes en dichos cajones se convertirán a depósitos con rendimiento del 5 % anual. Los porcentajes correspondientes a los cajones I.A.1.d., I.A.1.e., I.A.1.f., I.A.1.g., I.A.2.c., I.A.2.d., I.A.2.e. y I.A.2.f., son mínimos. Los depósitos con intereses al 5 % anual, en el Banco de México, S. A., cubrirán los faltantes de cualquier cajón de inversión.

B) Para el pasivo computable en moneda nacional representado por depósitos a plazo que se reciban a partir del 21 de agosto de 1972.

1. DEPÓSITOS A PLAZO FIJO DE 180 DÍAS POR MONTO NO MENOR DE 10 000.00 PESOS E INTERESES AL 8 % ANUAL PAGADEROS MENSUALMENTE

El depósito legal por el pasivo correspondiente a estos depósitos será del 100 % de dicho pasivo. Este Instituto Central no cargará intereses penales por faltantes en dicho depósito, siempre que tales faltantes no excedan del 90 % del mismo y se inviertan de la manera siguiente:

- a) Depósitos en el Banco de México, S. A., con intereses pagaderos mensualmente al 10 % anual 30 %
- b) Créditos de habilitación o avío, y/o créditos refaccionarios, a

ejidatarios o campesinos de bajos ingresos, con supervisión y apoyo crediticio del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, conforme a las reglas que dicho Fondo señale	10 %
c) Créditos de cualquier clase para la agricultura, ganadería, avicultura, apicultura y pesca	10 %
d) Créditos de cualquier clase a la mediana o pequeña industria	20 %
e) Créditos de cualquier clase a la producción o al comercio	20 %
	Suma 90 %

Los créditos correspondientes a recursos captados en el interior del país, deberán otorgarse a empresas que realicen sus actividades fuera de la zona metropolitana de la ciudad de México.

El porcentaje correspondiente al cajón I.B.a. es fijo; los excedentes se convertirán a depósitos con intereses al 5 % anual. Los porcentajes correspondientes a los cajones I.B.b., I.B.c. y I.B.d. son mínimos. Los faltantes en cualquier cajón, excepto el de efectivo, pueden cubrirse mediante depósitos en esta Institución con intereses al 5 % anual.

2. OTROS DEPÓSITOS A PLAZO

El depósito legal correspondiente a estos pasivos será del 100 % de los mismos. En caso de producirse faltantes, el Banco de México, S. A., cargará intereses penales al 24 % anual, cualquiera que haya sido el destino dado a los fondos respectivos.

II. TASAS DE INTERÉS

A) Operaciones activas

Los bancos no podrán cargar a su clientela tasas de interés superiores a las que a continuación se señalan, en el concepto de que son tasas anuales sobre saldos insolutos e incluyen comisiones y cualesquiera otros cargos.

Créditos de habilitación o avío, o créditos refaccionarios, a ejidatarios o campesinos de bajos ingresos, correspondientes a los cajones I.A.1.d. y I.A.2.c.	7.6 %
--	-------

Créditos de habilitación o avío, y/o créditos refaccionarios, a ejidatarios o campesinos de bajos ingresos, con supervisión y apoyo crediticio del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, correspondientes al cajón I.B.b.	7.6 %
--	-------

Otros créditos a la producción. Respecto de créditos que se ejerzan mediante el descuento de documentos, se permite hacer los cargos que, según tarifa autorizada, procedan por cobranza y situación de fondos, así como los cargos que, en su caso, sean necesarios para cubrir comisiones de corresponsales no bancarios 12 %

Créditos para la adquisición de bienes de consumo duradero, correspondientes a los cajones I.A.1.h. y I.A.2.g. En este caso, se permite hacer un cargo inicial único sobre el total de la operación, de 1 %, 1.5 %, 2 % o 2.5 %, según el préstamo sea, respectivamente, a 6, 12, 18 o 24 meses 12 %

El Banco que por cualquier medio cobre a su acreditado tasas mayores a las autorizadas no disfrutará de la facilidad de cubrir con la cartera respectiva los cajones del depósito legal. Los faltantes causarán intereses penales al 24 % anual.

B) Operaciones pasivas

La tasa de interés anual bruta que los bancos podrán abonar por los depósitos que reciban a plazo fijo de 180 días, en moneda nacional, por cantidades no menores de \$ 10 000.00, será del 8 % anual. Los intereses serán pagaderos mensualmente.

Los bancos no podrán tomar a su cargo el pago del impuesto sobre la renta o cualquier otro gravamen, ni otorgar beneficio adicional alguno al inversionista, ya sea directa o indirectamente. Los bancos tampoco podrán abonar beneficio, reembolso o compensación de ninguna clase a terceros, en relación con los depósitos que capten.

El banco que por cualquier medio infrinja las disposiciones aplicables a los términos de contratación de las operaciones pasivas deberá depositar en este Banco de México, S. A., sin intereses, el importe de la operación irregular, desde su inicio y hasta su vencimiento. De no hacerse este depósito se causarán intereses penales al 24 % anual.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

- 1) El Banco de México, S. A., definirá, para los efectos de esta Circular, los conceptos siguientes: zona metropolitana de la ciudad de México, interior del país, industria mediana o pequeña y campesinos de bajos ingresos.
- 2) Durante un lapso de 180 días contados a partir de la entrada en vigor de la presente Circular, los bancos de depósito podrán cubrir los cajones I.A.1.f. y I.A.2.e. con créditos a actividades aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a los cajones I.A.1.c. y I.A.2.b. con créditos a la producción o al comercio.

- 3) Los depósitos a plazo recibidos antes de entrar en vigor la presente Circular continuarán sujetos, hasta su vencimiento, a los regímenes de depósito legal y de tasas de interés, que les venían siendo aplicables. En esta virtud, las Circulares 1470 y 1591 continuarán temporalmente en vigor sólo para estos efectos.
- 4) Para que los bancos de depósito efectúen la conversión de activos necesaria para ajustarse al régimen establecido en I.A., el 21 de agosto de 1972, se servirán darnos instrucciones basadas en números al cierre del 18 del mismo mes y año, para que les recompremos valores que les hemos vendido en cuenta corriente y para que apliquemos el producto de dicha recompra a la constitución de los nuevos depósitos con intereses en esta Institución. Para determinar los intereses correspondientes al segundo semestre del presente año por concepto de dichos depósitos, se agregarán los devengados por las respectivas cuentas corrientes de valores.

La presente Circular entra en vigor el 21 de agosto de 1972.

Atentamente, BANCO DE MÉXICO, S. A.